

1. 개정 이유

「국가유산기본법」(‘23.5.16.) 및 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」(‘23.3.21.)의 제정, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 등 관련 10개 법률의 개정(‘23.8.8.)에 따라, ‘문화재’ 용어를 국가유산체제에 맞도록 변경하고, 「정부조직법」(‘24.2.13.) 및 「문화재청과 그 소속기관의 직제」(‘24.5.17.)에 따른 조직 및 직제 변경사항을 반영하여 소관고시를 일괄로 정비하고자 함.

2. 주요내용

가. ‘문화유산’ 용어를 ‘국가유산’, ‘문화유산’ 등으로 변경

나. ‘문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’ 등 소관 법률명의 변경

다. 조직 및 부서 명칭 등 변경

조번호	행정규칙 명	개정 내용
제2조	국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준	○ 조직명칭 등 변경 - 문화재청→국가유산청 - 문화재청장→국가유산청장 ○ 법률 제개정 반영하여 제명, 용어 등 변경 - 「문화재보호법」→「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 등 제명 변경 - 문화재→국가유산/문화유산, - 무형문화재→무형유산, - 매장문화재→매장유산, - 문화재수리→국가유산수리 등 ○ 직제 명칭 변경 - 자연유산국 신설사항 반영 등
제3조	매장문화재 조사구역 대가의 기준	
제4조	매장문화재 조사구역 적격심사 세부기준	
제5조	문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리	
제6조	발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정	
제7조	발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정	
제8조	지표조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정	
제9조	천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 현상변경 행위	

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 예산에 기반영 되었음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 생략

국가유산체제 전환 및 정부조직개편에 따른 「국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준」 등의 정비에 관한 고시 일괄개정

제1조(목적) 국가유산체제 전환 및 정부조직개편이 시행됨에 따라 국가유산청 소관 고시에 기재되어 있는 국가유산 용어, 조직 및 부서 명칭 변경을 목적으로 한다.

제2조 (「국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준」의 개정)국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준"을 "국가지정유산 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준"으로 하고, 붙임명 "국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준"을 "국가지정유산 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준"으로 하고 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1호 가목 2) 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 같은 목 4)의

"문화재관리단체등*"를 "국가유산관리단체등*"로 하며, 같은 4) 가) 나)외 부분 중 "문화재관리단체등에서"를 "국가유산관리단체등에서"로, "매장문화재"를 "매장유산"으로, "문화재"을 "국가유산"으로 하고, 같은 항의 표를 다음과 같이 한다.

* 국가유산관리단체등

- 문화유산의 보호 및 활용에 관한 법률 제34조 및 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제26조에 따라 국가지정유산의 관리단체로 지정된 지방자치단체, 법인 또는 단체
 - 국가지정유산이 2개 이상의 시·군·구에 걸쳐 있어 광역시·도가 국가유산 관리단체로 지정된 경우 국가지정유산이 걸쳐 있는 시·군·구도 포함
- 예) 사적 남한산성(경기도) → 하남시, 광주시, 성남시 포함

제2호 가목1)부터 7)까지 외의 부분 중 "「문화재수리 등에 관한 법률」"을 "「국가유산수리 등에 관한 법률」"로 하고, 같은 목 2) 중 "문화재는"을 "유산은"으로 한다.

제3호 가목7), 같은 목 8) 및 같은 목 10) 중 "지질·지형문화재"를 각각 "지질·지형유산"으로 하고, 같은 목 11) 중 "문화재는"을 "유산은"으로 하며, 같은 목 14), 같은 목 15) 및 같은 목 17) 중 "지질·지형문화재"를 각각 "지질·지형유산"으로 하고, 같은 목 22) 중 "문화재(보호)구역"을 "국가유산(보호)구역"으로 하며, 같은 목 26)의 표를 다음과 같이 한다.

용도지역	이격거리별	경미한 행위의 범위	
		건축행위	조경 시설물, 조형물
도시지역 중 주거·상업· 공업지역	50m 초과 100m 이내	· 건축면적 85㎡ 이내 · 최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	· 최고높이 5m 이내 보수, 설치
	100m 초과 200m 이내	· 건축면적 255㎡ 이내 · 최고높이 11m 이내(경사지붕 15m)	· 최고높이 11m 이내 보수, 설치
	200m 초과 500m 이내	· 건축면적 425㎡ 이내 · 최고높이 17m 이내	· 최고높이 17m 이내 보수, 설치
도시지역 중 녹지지역, 관리·농림·자연 환경보전지역	200m 초과 500m 이내	· 건축면적 85㎡ 이내, 건축물 최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	
적용범위 및 용어해설	· 용도지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따름.		
	· 이격거리는 국가유산(보호)구역 외곽경계로부터 신청위치까지의 최단 직선거리를 말함.		

	· 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.
	· 경사지붕의 경사비율은 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함.
	· 조경시설물은 인조목·인조암 등을 설치하거나 아외의자, 파고라, 울타리 등의 시설물을 말함.
	· 조형물은 조각작품, 기념탑, 기념비 등 경관 및 환경을 조성하는 시설물을 말함.

제3조(「매장문화재 조사용역 대가의 기준」의 개정)매장문화재 조사용역 대가의 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "매장문화재 조사용역 대가의 기준"을 "매장유산 조사용역 대가의 기준"으로 한다.

제1조 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로, "매장문화재 조사용역"을 "매장유산 조사용역"으로 한다.

제2조제2항 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"으로 한다.

제3조 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제4조제4항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제11조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별표 1의 1. 기준인력 수 표 아래 설명 중 "문화재 지표조사"를 "매장유산 지표조사"로 한다.

별표 6의 1. 입회조사 정의 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 한다.

별표 8의 2. 직접경비의 비목별 산출방법 1) 설명 중 "문화재조사용역"을 "국가유산 조사용역"으로 하고, 같은 별표 2. 직접경비의 비목별 산출방법 6) 아. 보존과학연구비 중 "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

제4조(「매장문화재 조사용역 적격심사 세부기준」의 개정)매장문화재 조사용역 적격심사 세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "매장문화재 조사용역 적격심사 세부기준"을 "매장유산 조사용역 적격심사 세부기준"으로 한다.

제1조 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제2호 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"를 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로 하며, 같은 조 제3호 중 "'매장문화재 지표조사'"를 "'매장유산 지표조사'"로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"를 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법률"로, "문화재가"를 "국가유산이"로 하고, 같은 조 제4호 중 "'매장문화재 시굴조사(표본조사 포함)'"를 "'매장유산 시굴조사(표본조사 포함)'"로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"으로, "매장문화재 유존지역"을 "매장유산 유존지역"으로 하며, 같은 조 제5호 중 "'매장문화재 발굴조사'"를 "'매장유산 발굴조사'"로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"를 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로, "매장문화재 유존지역"을 "매장유산 유존지역"으로, "매장문화재를"을 "매장유산을"로 하고, 같은 조 제6호를 다음과 같이 하며, 같은 조 제7호 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로, "매장문화재 조사용역"을 "매장유산 조사용역"으로 한다.

1. "매장유산"이란 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제2조(정의) 제1호에서 제3호까지에 해당하는 국가유산 등을 말한다.

6. "조사기관"이란 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제24조에 따라 국가유산청장에게 등록한 기관을 말한다.

제3조제2항 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로 한다.

제5조제1항제3호 중 "매장문화재조사이행능력증명서"를 "매장유산조사이행능력증명서"로 한다.

제6조제1항제1호부터 제5호까지 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 한다.

제7조제1호 본문 중 "매장문화재 보호 및 조사에 관한 법령"을 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법령"으로 한다.

제8조제2항제2호 후단 중 "매장문화재조사"를 "매장유산조사"로 하고, 같은 항 제3호 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제14조제1항 중 "문화재청 집행기준(매장문화재 조사용역 관련 법규 및 유권해석)"을 "국가유산청 집행기준(매장유산 조사용역 관련 법규 및 유권해석)"으로 한다.

제15조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별표 1을 별지 1과 같이 한다.

별표 2을 별지 2와 같이 한다.

별표 3을 별지 3과 같이 한다.

별표 4을 별지 4와 같이 한다.

별표 5을 별지 5와 같이 한다.

별지 제1-2서식을 별지 6과 같이 한다.

별지 제1-4서식을 별지 7과 같이 한다.

별지 제2호 서식 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 한다.

별지 제4호 서식 제목 "매장문화재조사이행능력증명서"를 "매장유산 조사이행능력증명서"로 한다.

별지 제5호 서식 부분 중 "문화재청"을 각각 "국가유산청"으로 하고, "문화재 협업포털"을 각각 "국가유산 협업포털"로 한다.

제5조(「문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리」의 개정) 문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리"을 "국가유산청장이 인정하는 경미한 국가유산수리"로 한다.

본문을 별지 8과 같이 한다.

제6조(「발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정」의 개정)발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정"을 "발견·발굴유산의 국가귀속절차 등에 관한 규정"으로 한다.

제1조 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"으로, "매장문화재"를 "매

장유산"으로 한다.

제2조제1호 중 "'발견문화재'란"을 "'발견유산'이란"으로, "문화재를"을 "국가유산을"로 하고, 같은 조 제2호 중 "'발굴문화재'란"을 "'발굴유산'이란"으로, "문화재를"을 "국가유산을"로 하며, 같은 조 제3호 중 "문화재"를 "국가유산"으로, "문화재를"을 "국가유산을"로 하고, 같은 조 제4호부터 제6호까지를 다음과 같이 한다.

4. '국가유산조사로 발견 또는 발굴된 국가 귀속대상 국가유산(이하 "국가 귀속대상 유산"이라 한다)'이란 국가유산조사로 발견 또는 발굴된 국가유산 중 유적의 연대를 추정하거나 문화사 등 역사의 복원에 중요한 자료로서 역사적·예술적·학술적 가치가 있는 것으로 국가유산 선별회의를 거쳐 선정된 국가유산을 말한다.
5. '국가귀속유산'이란 국가 귀속대상 유산 중 국가유산청장이 국가귀속을 결정한 국가유산을 말한다.
6. '임시보관'이란 국가 귀속대상 유산 또는 국가귀속유산을 「국가귀속유산의 관리 등에 관한 규정」 제2조제2호의 보관·관리기관에 인계하기까지 보관·관리함을 말한다.

제2장의 제목 "매장문화재의 공고 및 소유권 판정"을 "매장유산의 공고 및 소유권 판정"으로 한다.

제3조의 제목 "(매장문화재조사의 완료 보고)"를 "(매장유산조사의 완료 보고)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "「매장문화재 보호 및 조

사에 관한 법률 시행규칙」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"으로 하고, 같은 호 및 같은 조 제2항 중 "문화재 보존 조치"를 각각 "국가유산 보존 조치"로 하며, 같은 항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제4조의 제목 "(매장문화재의 공고)"를 "(매장유산의 공고)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 하며, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

제5조제1항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로, "발견신고된 문화재의 소유권 판정절차"를 "발견신고된 국가유산의 소유권 판정절차"로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화재"를 "국가유산"으로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 항 후단 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 한다.

제6조의 제목 "(국가 귀속대상 문화재)"를 "(국가 귀속대상 유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 본문 중 "국가 귀속대상 문화재를"을 "국가 귀속대상 유산을"로, "문화재 선별회의"를 "국가유산 선별회의"로 하며, 같은 항 단서 중 "발견문화재는"을 "발견유산은"으로, "국가 귀속대상 문화재로"를 "국가 귀속대상 유산으로"로 하고, 같은 조 제2항 중 "발굴 문화재는"을 "발굴유산은"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "문화재위원회 매장문화재분과 위원과 전문위원, 시행령 제4조제2항의 매장문화재 전문가"를 "문화유산위원회 매장유산분과 위원과 전문위원, 자연유산위원회 위원과 전문위원, 시행령 제4조제2항의 매장유산 전문가"로, "

문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제6조제4항 본문 중 "국가 귀속대상 문화재가 아닌 문화재(이하 "비귀속 대상 문화재"라 한다)에 대해서는"을 "국가 귀속대상 유산이 아닌 (이하 "비귀속 대상 유산"이라 한다) 경우에는"으로 하고, 같은 항 단서 중 "비귀속 대상 문화재"를 "비귀속 대상 유산"으로, "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 하며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "문화재는"을 "비귀속 유산은"로 하고, 같은 항 제1호 전단 중 "문화재"를 "매물자료"로 하며, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분 중 "비귀속 대상 문화재"를 "비귀속 대상 유산"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 "국가귀속문화재"를 "국가귀속유산"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 항 제2호 중 "국가귀속 문화재"를 "국가귀속유산"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "국가귀속문화재"를 "국가귀속유산"으로 하고, 같은 조 제2항 후단 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 조 제4항 중 "문화재청장은 국가귀속문화재에 대하여 국가귀속 조치하고, 「문화재보호법」 제62조에 따라 국가에 귀속한 문화재를"을, "국가유산청장은 국가귀속유산에 대하여 국가귀속 조치하고, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제62조(「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제63조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)따라 국가에 귀속한 유산을"로 하고, 같은 조 제5항 중 "문화재청, 「문화재보호법」 제62조에 따른 관리청 및

국가귀속 문화재"를 "국가유산청, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제62조(「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제63조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 관리청 및 국가 귀속 유산"으로 하며, 같은 조 제6항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제8조의 제목 "(국가귀속문화재 임시보관)"을 "(국가귀속유산 임시보관)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "국가귀속문화재를"을 "국가귀속유산을"로 하며, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "국가귀속문화재"를 각각 "국가귀속유산"으로 한다.

제9조의 제목 "(국가귀속문화재 인수)"를 "(국가귀속유산 인수)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "국가귀속문화재"를 "국가귀속유산"으로, "국가귀속문화재를"을 "국가귀속유산을"로 하며, 같은 조 제2항 중 "국가귀속문화재"를 "국가귀속유산"으로, "그 문화재를"을 "해당 국가귀속유산을"로, "국가귀속문화재 보관증"을 "국가귀속유산 보관증"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "국가귀속문화재"를 각각 "국가귀속유산"으로 한다.

제10조의 제목 "(비귀속 대상 문화재)"를 "(비귀속 대상 유산)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "비귀속 대상 문화재"를 "비귀속 대상 유산"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "매물자료로 결정한 문화재 이외의 유물(이하 "학술 문화재"라 한다)"을 "매물자료로 결정한 유물(이하 "학술자료"라 한다)"로 하고, 같은 조 제3항 중 "학술 문화재"를 "학술자료"로 한다.

제11조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별표 1의 제목 "문화재 전문가·법률전문가·이해관계자·관계기관의 자격 및 기준"을 "국가유산 전문가·법률전문가·이해관계자·관계기관의 자격 및 기준"으로, 별표 1의 표 부분 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로, "문화재위원 및 문화재전문위원"을 각각 "문화유산위원·전문위원 또는 자연유산위원·전문위원"으로 하고, "발견 문화재"를 각각 "발견 유산"으로 "발굴 문화재"를 각각 "발굴 유산"으로 하며, 별표 1의 하단의 "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

별표 2의 제목 "문화재 전문가·법률전문가·이해관계자·관계기관의 의견청취 방법"을 "국가유산 전문가·법률전문가·이해관계자·관계기관의 의견청취 방법"으로 하고, 별표 2의 표(붙임 1표 포함) 및 설명 부분 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 하며, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제2호 서식의 제목 "매장문화재 공고"를 "매장유산 공고"로 하고, 같은 별지 1. 관련근거의 가. 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로, 같은 별지 2. 전단 부분 중 "문화재"를 각각 "매장유산"으로 하며, 같은 별지 2. 마. 조사기관 및 바. 보관처 부분 중 "○○문화재연구원"을 "○○유산연구원"으로 한다.

별지 제3호 서식의 첨부 이외의 표 부분 중 "국가 귀속대상 문화재"를 "국가 귀속대상 유산"으로, "학술 문화재"를 "학술자료"로 하고, "「발

견·발굴문화재의 국가귀속 절차 등에 관한 규정」"을 "「발견·발굴 유산의 국가귀속 절차 등에 관한 규정」"으로 하며, 같은 표 맨 하단의 "문화재현황"을 "국가유산현황"으로 한다.

별지 제3호 서식의 첨부1의 표 및 하단 평가기준 중 "국가귀속대상 문화재"를 각각 "국가귀속대상 유산"으로 하고, "학술 문화재"를 "학술자료"로 한다.

별지 제3호 서식의 첨부2의 제목 "비귀속 대상 문화재현황"을 "비귀속 대상 유산현황"으로 하고, 같은 별지 서식의 첨부 2의 표 부분과 하단 사진 부분 중 "학술 문화재"를 각각 "학술자료"로 한다.

별지 제4호 서식의 제목 "국가귀속문화재 임시보관증"을 "국가귀속유산 임시보관증"으로 하고, 같은 별지 서식의 표부분 중 "국가귀속문화재"를 각각 "국가귀속유산"으로 하며, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제5호 서식의 제목 "국가귀속문화재 대장"을 "국가귀속유산 대장"으로 한다.

별지 제6호 서식의 제목 "국가귀속문화재 보관증"을 "국가귀속유산 보관증"으로 하고, 같은 별지 표 중 "1. 보관문화재 내역"을 "1. 보관 국가귀속유산 내역"으로 하며, 표 하단의 "국가귀속 발굴문화재"를 "국가귀속 유산"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제7호 서식의 제목 "20○○년도 비귀속 대상 문화재 보관·관리·활용·처분계획"을 "20○○년도 비귀속 대상 유산 보관·관리·활

용·처분계획"으로 하고, 같은 별지 중 "비귀속 대상 문화재"를 "비귀속 대상 유산"으로 하며, "학술 문화재"를 각각 "학술자료"로 한다.

제7조(「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」의 개정)발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로 한다.

제2조제1호 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"으로 하고, 같은 조 제2호 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"으로 한다.

제3조제1항 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제4조의 제목 "(매장문화재조사 실시기준)"을 "(매장유산조사 실시기준)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 하며, 같은 조 제2항 중 "매장문화재 조사"를 "매장유산조사"로 하고, 같은 조 제3항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제5조제1항 및 제2항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"

으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "문화재 보존조치"를 "국가유산 보존조치"로 한다.

제7조의2제1항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제9조제1항 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 하고, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제2호 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

1. 「국가유산기본법」 제32조에 따른 국가유산진흥원

제12조제1항 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 항 제3호, 제4호 및 같은 조 제2항 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 하며, 같은 항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제14조제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 조 제2항제5호 중 "출토문화재"를 "출토유물"로 하며, 같은 조 제3항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제5항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

1. 전문가 검토회의는 문화유산위원회규정 제5조제8호에 의한 매장유산분과위원회위원·전문위원이거나 이었던 사람 또는 영 제4조제2항에 의한 매장유산 관련 전문가, 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2에 의한 자연유산위원회위원·전문위원이거나 이었던 사람으로 구성, 다만 제2항제5호의 경우는 문화유산위

원회 규정 제5조 각 호에 의한 분과위원회위원·전문위원과 국가유산수리 등에 관한 법률 제4조의2에 따른 국가유산수리기술위원·전문위원을 포함하여 구성 가능

제15조제2항제1호가목 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 같은 호 나목을 다음과 같이 한다.

나. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제8조에 의한 문화유산위원회의 위원(유적정비 등 학술목적의 조사에 한한다)·전문위원이거나 이었던 사람 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2에 의한 자연유산위원회위원·전문위원이거나 이었던 사람

제16조의 제목 "(매장문화재 발굴 변경 허가 등)"을 "(매장유산 발굴 변경 허가 등)"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

제17조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제4항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

제5장의 제목 "발굴된 매장문화재 보존 조치"를 "발굴된 매장유산 보존 조치"로 한다.

제18조 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 같은 조 제1호를 다음과 같이 한다.

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 문화유산위원회 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2

에 따른 자연유산위원회에서 발굴된 매장유산에 대한 보존 의견이 제시된 경우

제19조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "문화재청장은 발굴된 매장문화재"를 "국가유산청장은 발굴된 매장유산"으로, "매장문화재 평가단"을 "매장유산 평가단"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단 중 "매장문화재 평가단"을 "매장유산 평가단"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "문화재위원·문화재전문위원"을 "문화유산위원·문화유산전문위원이거나 이었던 사람 또는 자연유산위원·자연유산전문위원"으로 하고, 같은 항 제2호 및 제3호 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 한다. 제20조의 제목 "(매장문화재의 평가)"를 "(매장유산의 평가)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "매장문화재 평가단"을 "매장유산 평가단"으로, "매장문화재를"을 "매장유산을"로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다. 제21조제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재위원회"를 "문화유산위원회 또는 자연유산위원회"로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

제22조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 및 제3항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 한다.

제23조의 제목 "(보존조치된 매장문화재의 관리)"를 "(보존조치된 매장유산의 관리)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 항 및 제2항 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로, 같은 항 및 제3항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로

하며, 같은 항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제24조의 제목 "(보존조치된 매장문화재의 재평가)"를 "(보존조치된 매장유산의 재평가)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제26조 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제30조제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재공간정보 서비스"를 "국가유산공간정보서비스"로 한다.

제31조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제32조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제34조의 제목 "(문화재가 아닌 매장물의 발굴)"을 "(매장유산이 아닌 매장물의 발굴)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "매장문화재가"를 "매장유산이"로 한다.

제35조제1항 중 "문화재청"을 "국가유산청"으로, "문화재 전자행정 시스템"을 "국가유산 전자행정 시스템"으로, "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화재 전자행정"을 "국가유산 전자행정"으로, "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 한다.

제36조 중 "문화재 전자행정 시스템"을 "국가유산 전자행정시스템"으로 한다.

제37조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별표 2의 제목 "매장문화재조사 실시기준(제4조 관련)"을 "매장유산조사 실시기준(제4조 관련)"으로 같은 별표 표 3. 발굴조사 유예의 세 부사항 중 "매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령"을 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령"으로, 같은 별표 표 하단의 적용 대상 부분 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"으로 하고, "매장문화재조사"를 "매장유산조사"로 같은 별표 표 하단의 <비고> 1. 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장으로 <비고> 5. 부분 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

별표 3의 1. 평가항목 및 2. 보존조치 평가 기준표 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 하고, 같은 별표의 2. 보존조치 평가 기준표 하단의 설명부분 중 "문화재위원회"를 "문화유산위원회 또는 자연유산위원회"로 한다.

별표 4의 제목 "발굴된 매장문화재 위치 도면 작성시 유의사항(제26조 관련)"을 "발굴된 매장유산 위치 도면 작성 시 유의사항(제26조 관련)"으로 같은 별표 표부분의 구분 일반사항의 유의사항 중 "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 한다.

별표 5의 표 부분의 지원범위 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로

한다.

별표 6의 표 부분의 조사기준 2. 정밀발굴조사의 제출자 부분 중 "매장문화재 조사기관"을 "매장유산 조사기관"으로 한다.

별지 제1호의 2서식의 맨 하단 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제1호의 4서식 제목 "매장문화재 발굴허가서"를 "매장유산 발굴허가서"로 같은 별지 서식 3. 허가조건 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"를 각각 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재청"을 "국가유산청"으로 하고, 같은 별지 서식 (앞쪽) 하단의 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제1호의 4서식 (뒤쪽) 준수사항 중 상단의 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"를 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로 하고, 같은 별지 아래의 항목 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로, "문화재보존조치결과보고서"를 "국가유산 보존조치 결과보고서"로 한다.

별지 제1호의 5서식 유적명칭 중 "○○○○ 사업 문화재 발굴조사"를 "○○○○ 사업 국가유산 발굴조사"로 한다.

별지 제3호 서식 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별지 제6호 서식 제목 "매장문화재 조사기관 인력 및 시설 현황 신고

서"를 "매장유산 조사기관 인력 및 시설 현황 신고서"로, 같은 별지 서식 (1쪽) 하단의 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 별지 서식 (3쪽) 표 세부인력현황에서 구분의 조사원 중 "(문화재 분야)"를 "(국가유산 분야)"로, 맨 하단의 "문화재 분야"를 "국가유산 분야"로 하고, 같은 별지 (5쪽) 표 시설 및 기자재 사진 부분 설명 부분 중 "매장 문화재법 시행규칙"을 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙"으로 한다.

제8조(「지표조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」의 개정)지표조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」"로 한다.

제2조제1호 중 "'매장문화재 지표조사'"를 "'매장유산 지표조사'"로, "문화재가"를 "국가유산이"로 하고, 같은 조 제2호 중 "'매장문화재 조사기관'"을 "'매장유산 조사기관'"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 조 제3호 중 "'매장문화재 조사 용역 대가의 기준'"을 "'매장유산 조사 용역 대가의 기준'"으로, "「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"을 "「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」"으로 한다.

제3조제2항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제3조의2 중 "매장문화재"를 각각 "매장유산"으로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 중 "문화재청장"을 각

각 "국가유산청장"으로 한다.

제6조제2항 중 "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

제7조제2항 중 "「문화재보호법」 제13조제1항"을 "「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제13조제1항"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "역사문화환경 보존지역"을 "역사문화환경 보존지역"으로, "국가지정문화재, 시·도지정문화재 및 문화재자료"를 "국가지정문화유산, 시·도지정문화유산 및 문화재유산자료 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제10조제1항에 따라 시·도지사가 국가유산청장과 협의하여 조례로 정하는 역사문화환경 보존지역의 범위에 상응하는 지역은 같은 법 제2조에 따른 천연기념물, 명승, 시·도자연유산 및 자연유산자료"로 한다.

제8조제1항 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제9조제2항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제10조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제11조제3항 중 "문화재 보존 조치"를 "국가유산 보존 조치"로 한다.

제13조제1항제1호 중 "지정문화재"를 "국가지정문화유산, 시·도지정문화유산, 문화유산자료 및 천연기념물, 명승, 시·도자연유산, 자연유산자료(이하 "지정유산"이라 한다)"로 하고, 같은 항 제7호 중 "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

제14조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제2항 중 "문화재청장"을 각각 "국가유산청장"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "문화재청"을 "국가유

산청"으로 한다.

제15조제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재공간정보 서비스"를 "국가유산공간정보서비스"로 한다.

제16조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제17조제1항 전단 중 "매장문화재 유존지역"을 "매장유산 유존지역"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "매장문화재 유존지역"을 각각 "매장유산 유존지역"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제18조의 제목 "(문화재 보호에 필요한 조치 명령)"을 "(국가유산 보호에 필요한 조치 명령)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 항 및 같은 조 제2항 전단 중 "매장문화재 유존지역"을 각각 "매장유산 유존지역"으로 한다.

제19조의 제목 "(문화재 보존에 필요한 조치 명령)"을 "(국가유산 보존에 필요한 조치 명령)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "매장문화재 유존지역"을 "매장유산 유존지역"으로, "문화재"를 "국가유산"으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "매장문화재"를 "매장유산"으로, "문화재"를 "국가유산"으로 하고, 같은 항 제1호 중 "매장문화재유존지역"을 "매장유산 유존지역"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "문화재"를 "국가유산"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "문화재"를 "국가유산"으로, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제20조의 제목 "(문화재 보호 조치 등의 재협의)"를 "(국가유산 보호 조치 등의 재협의)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, "문화재"를 "국가유산"으로 한다.

제21조의 제목 "(문화재 보존 조치의 이행)"을 "(국가유산 보존 조치의 이행)"으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "문화재"를 "국가유산"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 한다.

제22조의 제목 "(문화재 보존 조치 결과보고)"를 "(국가유산 보존 조치 결과보고)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 한다.

제23조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제24조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

제26조제1항 중 "문화재청"을 "국가유산청"으로, "문화재 전자행정 시스템"을 "국가유산 전자행정 시스템"으로, "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "문화재 전자행정 시스템"을 "국가유산 전자행정 시스템"으로, "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 한다.

제27조 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

별표 1의 제목 "문화재 지표조사 실시면적의 정의(제7조 관련)"을 "매

장유산 지표조사 실시면적의 정의(제7조 관련)"으로 한다.

별표 2의 제목 "문화재 지표조사의 절차 및 방법(제8조제4항 관련)"을 "매장유산 지표조사의 절차 및 방법(제8조제4항 관련)"으로 한다. 같은 별표 2. 육상 지표조사 하단 표 중 "국가 또는 시·도 지정문화재 및 문화재 자료"를 "국가지정문화유산, 시·도지정문화유산, 문화유산자료 및 천연기념물, 명승, 시·도자연유산, 자연유산자료(이하 "지정유산"이라 한다)"으로, "문화재"를 각각 "국가유산"으로, "자연문화재"를 "자연유산"으로 하고, 같은 별표 2. 수중 지표조사 가. 해양 지표조사 절차 및 방법의 하단 표 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로, "수중문화재"를 "수중유산)"으로, "문화재청"을 "국가유산청"으로 한다.

별표 3의 표 3. 조사내용 부분 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로, "자연문화재"를 "자연유산"으로 하고, "문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템"을 "국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템"으로 하며, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다. 같은 별표의 표 4. 종합고찰 및 조사단 의견 부분 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 하고, "지정문화재"를 "국가지정문화유산, 시·도지정문화유산, 문화유산자료 및 천연기념물, 명승, 시·도자연유산, 자연유산자료(이하 "지정유산"이라 한다)"로 하며, "문화재 지표조사"를 "매장유산 지표조사"로 한다.

별지 제1호 서식 제목 "문화재 지표조사 착수보고서"를 "매장유산 지표조사 착수신고서"로 하고, 같은 별지의 표 하단의 "문화재 지표조사"를 "매장유산 지표조사"로 하며, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로

한다.

별지 제2호 서식 제목 "매장문화재 조사기관 인력 및 시설 현황 신고서"를 "매장유산 조사기관 인력 및 시설 현황 신고서"로, 같은 별지 (1쪽) 표 하단 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로, 같은 별지 (3쪽) 표 부분 중 "문화재"를 각각 "국가유산"으로 하며, 같은 별지 (5쪽) 표 부분 중 "매장문화재법 시행규칙"을 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙"으로 한다.

별지 제3호 서식 제목 "문화재 지표조사 결과보고서"를 "매장유산 지표조사 결과보고서"로, 같은 별지 (앞쪽) 표 부분의 지표조사 중 "자연문화재"를 "자연유산"으로 하고, 같은 별지 (앞쪽) 표 부분의 조사결과 중 "문화재"를 "국가유산"으로, "지정문화재"를 "지정유산"으로, "비지정문화재"를 "비지정유산"으로, "지상문화재"를 "지상유산"으로, "매장문화재"를 "매장유산"으로 하고, 예시 부분 중 "예)○○○삼층석탑(보물 제 호, 300m이격)"을 "예)○○○삼층석탑(약 300m이격)"으로 문화재 표기번호를 삭제하고, 같은 별지 (앞쪽) 표 부분의 하단의 "문화재 지표조사 결과서"를 "매장유산 지표조사 결과서"로 하며, "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다. 같은 별지 서식 (뒤쪽) 표제목 "문화재 지표조사 결과표"를 "국가유산 지표조사 결과표"로 하고, 같은 별지 서식 (뒤쪽) 표 아래의 <작성요령> 중 "문화재명"을 각각 "국가유산명"으로 한다.

제9조(「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역

내 경미한 현상변경 행위」의 개정) 「천연기념물·명승의 지정(보호) 구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 현상변경 행위」의 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 현상변경 행위"를 "천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위"로 한다.

1. 고시명 중 "현상변경 행위"를 "행위"로 한다.

가. 내용 중 "문화재보호법 제25조"를 "자연유산법 제11조 및 제12조"나. 관련근거 중 "문화재보호법 제35조, 제82조, 문화재보호법 시행령 제21조의3, 제2호, 제4호 및 제6호"를 "자연유산법 제17조, 제62조, 동법 시행령 제28조 제1항 제1호 다목, 제3항, 제5호"으로 한다.

다. 적용범위 중 "문화재청"을 "국가유산청"으로 한다.

라. 재검토기한 중 "문화재청장"을 "국가유산청장"으로 한다.

마. 기존 고시의 폐지 중 "문화재청 고시 제2023-18호, '23.2.7."을 "문화재청 고시 제2024-44호, '24.3.4."로 한다.

3. 시행일 중 "관보고시일"을 "2024.5.17."로 한다.

붙임 제5호 중 "문화재청 고시 제2023-132호, '23.11. 6."를 "국가유산청 고시 제2024-00호, '24.05.17."로 한다.

별표 1을 별지 9와 같이 한다.

별표 2을 별지 10과 같이 한다.

별표 3을 별지 11과 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 5월 17일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 변경) 다음 각 호의 고시를 국가유산청 고시로 변경한다.

1. 국가무형유산 지정 및 보유자 등의 인정 조사기준 고시(문화재청 고시 제2024-62호)
2. 국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준(문화재청 고시 제2024-63호)
3. 국가유산 비상주감리 업무수행지침(문화재청 고시 제2024-65호)
4. 국가유산 상주감리 업무수행지침(문화재청 고시 제2024-66호)
5. 국가유산 책임감리 업무수행지침(문화재청 고시 제2024-67호)
6. 국가유산수리 감리대가 기준(문화재청 고시 제2024-12호)
7. 국가유산수리 경력, 실적 관련 수수료 항목 및 금액(문화재청 고시 제2024-69호)
8. 국가유산수리 설계 대가기준(문화재청 고시 제2024-16호)
9. 국가유산수리 설계도서 작성기준(문화재청 고시 제2024-70호)
10. 국가유산수리 종합심사(종합평가) 적용대상 문화재수리(문화재청 고시 제2024-18호)

11. 국가유산수리 하도급계약 적정성 심사 기준(문화재청 고시 제2024-71호)
12. 국가유산수리기능자 자격 인정 대상 무형유산 종목 추가(문화재청 고시 제2024-72호)
13. 국가유산수리기술자 전문교육 중 자율교육 인정 대상(문화재청 고시 제2024-73호)
14. 국가유산수리기술자·국가유산수리기능자 경력 인정에 관한 기준(문화재청 고시 제2024-74호)
15. 국가유산수리업 등에 관한 관리지침(문화재청 고시 제2024-75호)
16. 문화유산교육 프로그램 인증제 운영세칙(문화재청 고시 제2024-68호)
17. 민간 국가유산수리 설계용역 표준계약서(문화재청 고시 제2024-25호)
18. 민간 국가유산수리 표준도급계약서(문화재청 고시 제2024-26호)
19. 전통재료의 실태조사 및 수급계획 수립 등에 관한 기준(문화재청 고시 제2024-77호)

[별지 1]

[별표 1]

< 매장유산 조사용역 적격심사항목 및 배점기준 >
추정가격 10억원 이상

구 분	심사분야	심사항목	배점한도
Ⅰ. 조사 이행 능력(전문성) (50점)	1. 연구조사실적(10점)	가. 조사실적(해당 용역금액 대비 최근 3년간 용역금액)	10
	2. 연구조사능력(10점)	가. 참여조사기관 보유 조사인력수	10
	3. 연구조사평가(25점)	가. 직전년도발굴조사보고서 평가점수	25
	4. 연구조사기반(5점)	가. 수장 및 보존처리시설 수준	5
Ⅱ. 경영상태 (20점)	1. 신용평가등급(20점)	가. 기업신용평가등급	20
Ⅲ. 입찰가격 (경제성) (30점)	1. 가격점수(30점)	입찰가격 평점산식 참조	30
계	Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ 합산점수 85점 이상 최저가 입찰자		100
Ⅳ. 신인도	1. 신인도	가. 용역전문성	+2
		나. 업무정지(경고)처분	-2, -1, -0.5
		다. 안전관리	-1, -0.5
		라. 공동수급체 구성	+1.0, +0.5
		마. 여성고용	+0.5, +0.2
		바. 장애인고용	+1.0, +0.5
Ⅴ. 결격사유	1. 이행위험	가. 계약이행 불가능	-20
	2. 부정당업자제재	가. 적격심사 서류제출일 현재부정당업자 제재 기간 해당	-20
입찰가격 평점산식 ■ 평점(점) = 30 - 1.875 × (88/100 - 입찰가격/예정가격)×100 - ‘ ’은 절대값 표시임 - 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함 - 평점의 경우는 소수점 둘째 자리에서 반올림함 - 입찰가격이 예정가격이하로서 90/100이상인 경우에는 90/100인 경우의 점수로 함 ■ 해당용역_규모란 입찰 공고 시 제시한 용역규모를 말함			

[별지 2]

[별표 2]

<매장문화재 조사용역 적격심사항목 및 배점기준>

추정가격 10억원 미만 5억원 이상

구 분	심사분야	심사항목	배점 한도
Ⅰ. 조사 이행 능력(전문성) (50점)	1. 연구조사실적(10점)	가. 조사실적(해당 용역금액 대비 최근 3년간 용역금액)	10
	2. 연구조사능력(10점)	가. 참여조사기관 보유 조사 인력수	10
	3. 연구조사평가(25점)	가. 직전년도 발굴조사보고서 평가점수	25
	4. 연구조사기반(5점)	가. 수장 및 보존처리시설 수준	5
Ⅱ. 경영상태 (20점)	1. 신용평가등급(20점)	가. 기업신용평가등급	20
Ⅲ. 입찰가격 (경제성) (30점)	1. 가격점수(30점)	입찰가격 평점산식 참조	30
계	Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ 합산점수 85점 이상 최저가 입찰자		100
Ⅳ. 신인도	1. 신인도	가. 용역전문성	+2
		나. 업무정지(경고)처분	-2, -1, -0.5
		다. 안전관리	-1, -0.5
		라. 공동수급체 구성	-
		마. 여성고용	+0.5, +0.2
		바. 장애인고용	+1.0, +0.5
Ⅴ. 결격사유	1. 이행위험	가. 계약이행 불가능	-20
	2. 부정당업자제재	가. 적격심사 서류제출일 현재 부정당업자제재 기간 해당	-20
입찰가격 평점산식 ■ 평점(점) = $30 - 2.5 \times (88/100 - \text{입찰가격}/\text{예정가격}) \times 100 $ -' ' 은 절대값 표시임 - 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함 - 평점의 경우는 소수점 둘째 자리에서 반올림함 - 입찰가격이 예정가격이하로서 90/100이상인 경우에는 90/100인 경우의 점수로 함 ■ 해당용역 규모란 입찰 공고 시 제시한 용역규모를 말함			

[별지 3]

[별표 3]

<매장문화재 조사용역 적격심사항목 및 배점기준>

추정가격 5억원 미만 2.5억원 이상

구 분	심사분야	심사항목	배점한도
I. 조사이행 능력(전문성) (40점)	1. 연구조사실적(10점)	가. 조사실적(해당용역금액 대비 최근 3년간 용역금액)	10
	2. 연구조사능력(10점)	가. 참여조사기관 보유 조사인력수	10
	3. 연구조사평가(20점)	가. 직전년도 발굴조사보고서 평가 점수	20
II. 경영상태 (20점)	1. 신용평가등급(20점)	가. 기업신용평가등급	20
III. 입찰가격 (경제성) (40점)	1. 가격점수(40점)	입찰가격 평점산식 참조	40
계	I + II + III 합산점수 85점 이상 최저가 입찰자		100
IV. 신인도	1. 신인도	가. 용역전문성	+2
		나. 업무정지(경고)처분	-2, -1, -0.5
		다. 안전관리	-1, -0.5
		라. 공동수급체 구성	-
		마. 여성고용	+0.5, +0.2
		바. 장애인고용	+1.0, +0.5
V. 결격사유	1. 이행위험	가. 계약이행 불가능	-20
	2. 부정당업자제재	가. 적격심사 서류제출일 현재 부정당업자제재 기간 해당	-20
입찰가격 평점산식 ■ 평점(점) = $40 - 3 \times (88/100 - \text{입찰가격}/\text{예정가격}) \times 100$ - ' ' 은 절대값 표시임 - 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함 - 평점의 경우는 소수점 둘째 자리에서 반올림함 - 입찰가격이 예정가격이하로서 90/100이상인 경우에는 90/100인 경우의 점수로 함 ■ 해당용역 규모란 입찰 공고 시 제시한 용역규모를 말함			

[별지 4]

[별표 4]

<매장문화재 조사용역 적격심사항목 및 배점기준>

추정가격 2.5억원 미만 1억원 이상

구 분	심사분야	심사항목	배점 한도
Ⅰ.조사이행 능력(전문성) (35점)	1. 연구조사실적(5점)	가. 조사실적(해당 용역금액 대비 최근 3년간용역금액)	5
	2. 연구조사능력(10점)	가. 참여조사기관 보유 조사인력수	10
	3. 연구조사평가(20점)	가. 직전년도 발굴조사보고서 평가점수	20
Ⅱ.경영상태 (20점)	1. 신용평가등급(20점)	가. 기업신용평가등급	20
Ⅲ.입찰가격 (경제성) (45점)	1. 가격점수(45점)	입찰가격 평점산식 참조	45
계	Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ합산점수 88점 이상 최저가 입찰자		100
Ⅳ.신인도	1. 신인도	가. 용역전문성	+2
		나. 업무정지(경고)처분	-2,-1,-0.5
		다. 안전관리	-1,-0.5
		라. 공동수급체 구성	-
		마. 여성고용	+0.5,+0.2
		바. 장애인고용	+1.0,+0.5
Ⅴ.결격사유	1. 이행위험	가. 계약이행 불가능	-20
	2. 부정당업자제재	가. 적격심사 서류제출일 현재 부정당업자제재 기간 해당	-20
입찰가격 평점산식 ■ $\text{평점(점)} = 45 - 9.6 \times (88/100 - \text{입찰가격}/\text{예정가격}) \times 100$ - ‘ ’은 절대값 표시임 - 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함 - 평점의 경우는 소수점 둘째 자리에서 반올림함 - 입찰가격이 예정가격이하로서 89.25/100이상인 경우에는 89.25/100인 경우의 점수로 함 ■ 해당용역 규모란 입찰 공고 시 제시한 용역규모를 말함			

[별지 5]

[별표 5]

<매장유산 조사용역 적격심사항목 및 배점기준>

추정가격 1억원 미만

구 분	심사분야	심사항목	배점한도
I.조사이행 능력(전문성) (30점)	1. 연구조사실적(5점)	가. 조사실적(해당 용역금액 대비 최근 3년간 용역금액)	5
	2. 연구조사능력(10점)	가. 참여조사기관 보유 조사인력수	10
	3. 연구조사평가(15점)	가. 직전년도발굴조사보고서 평가점수	15
II.경영상태 (20점)	1. 신용평가등급(20점)	가. 기업신용평가등급	20
III.입찰가격 (경제성) (50점)	1. 가격점수(50점)	입찰가격 평점산식 참조	50
계	I + II + III합산점수 88점 이상 최저가 입찰자		100
IV.신인도	1. 신인도	가. 용역전문성	+2
		나. 업무정지(경고)처분	-2,-1,-0.5
		다. 안전관리	-1,-0.5
		라. 공동수급체 구성	-
		마. 여성고용	+0.5,+0.2
		바. 장애인고용	+1.0,+0.5
V.결격사유	1. 이행위험	가. 계약이행 불가능	-20
	2. 부정당업자제재	가. 적격심사 서류제출일 현재 부정당업자제재 기간 해당	-20
입찰가격 평점산식 ■ 평점(점) = $50 - 48 \times (88/100 - \text{입찰가격}/\text{예정가격}) \times 100$ -' ' 은 절대값 표시임 - 입찰가격을 예정가격으로 나눈 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림함 - 평점의 경우는 소수점 둘째 자리에서 반올림함 - 입찰가격이 예정가격이하로서 88.25/100이상인 경우에는 88.25/100인 경우의 점수로 함 ■ 해당용역 규모란 입찰 공고 시 제시한 용역규모를 말함			

[별지 6]

[별지 제1-2 서식]

I. 조사이행능력분야

1. 연구조사실적

- 최근 3년간 조사실적

입찰방법	실적사항	산정방법	평점
공공 및 민간기관의 일반경쟁, 수의계약 등에 의한 모든 조사실적	최근 3년간 조사실적(해당용역의 선행 용역 외 모든 국가유산 조사용역 실적 평가)	실적점수 = (최근 3년간 실적금액합계/ 해당용역 추정 가격)*100	A. 300% 이상: 10점(5) B. 200% 이상: 9점(4) C. 100% 이상: 8점(3) D. 100% 미만: 7점(2)

- 1) (삭 제)
- 2) 평가기준 규모 또는 금액 및 조사용역 실적 인정기준은 입찰공고시 명시한다.
- 3) "최근 3년간"이란 계약일자와 계약기간에 관계없이 해당용역이 준공된 시점이 입찰공고 일로부터 3년 이내를 말한다.
- 4) "해당용역의 선행용역"이란 해당용역 입찰의 원인이 되는 조사용역을 말한다.
- 5) "모든 국가유산 조사용역 실적"이란 용역공종을 구분하지 않음을 말한다.
- 6) 공동수급체의 경우 각 구성원의 최근 3년간 실적금액의 합계액에 각 구성원의 조사 참여 비율을 곱하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 평가한다.
- 7) 실적점수의 산정기준이 되는 실적금액은 국가유산청에 신고한 허가금액이 아닌 발주기관에서 확인한 최종 준공금액으로 함, 다만 최종 준공되지 않았더라도 입찰 공고일 이전 지급된 기성금액은 실적금액으로 인정함

2. 연구조사능력

- 조사인력 수

구 분	실적사항	산정방법	평 점
참여조사기관의 등급별 인력기준에 따른 조사인원 수 평가	참여조사기관의 인력으로서 입찰참가일 당시 현재 근무자	해당용역에 참여한 참여조사기관 보유 인력 수 규모(명)	<별지 1-1> 참조

- 1) 조사인력 수 평가 시 책임조사원 2명, 조사원 2명, 준조사원 2명을 만점으로 평가 하나 조사원 1명이 승급하여 책임조사원이 3명이 된 경우 조사원으로 간주하여 평점 할 수 있음. 동일하게 준조사원도 1명이 승급하여 조사원이 3명이 된 경우 준조사원으로 간주하여 평점할 수 있다.

3. 연구조사평가

- 발굴보고서 점수

구 분	판단기준	산정방법	평 점
발굴보고서 평가를 통해 점수 부여	발굴보고서 점수 수준에 따라 평가	보고서 점수=직전년도 발굴조사평가보고서 점수 합계 / 직전년도 발굴조사보고서 평가건수	A. 90점 이상: 25점(20)[15] B. 88점 이상: 24점(19)[14] C. 85점 이상: 23점(18)[13] D. 85점 미만: 22점(17)[12]

- 1) 입찰참가자 중 직전년도 발굴보고서 평가점수가 없는 경우 평점은 88점으로 한다.
- 2) 발굴조사보고서 평가점수는 국가유산청(국가유산 협업포털)에서 발급한 ‘보고서 평점 내역서’로 확인한다.

4. 연구조사기반

- 시설 확보 수준

구 분	실적사항	산정방법	평 점
시설수준을 평가하여 점수부여	A*. 수장시설 (기준면적: 100m ²)	(해당 조사기관 수장시설보유면적/기준 면적(100m ²)) *100	A. 150% 이상 ((A*+B*)/2): 5 B. 120% 이상 ((A*+B*)/2): 4.7
	B*. 보존처리시설 (기준면적: 33m ²)	(해당 조사기관 보존처리시설보유면적/ 기준면적(33m ²)) *100	C. 120% 미만 ((A*+B*)/2): 4.4

- 1) 국가유산청(국가유산 협업포털)에서 발급한 ‘조사기관 등록기준 충족확인서’에 기재된 시설별 면적자료로 확인한다.

5. 기타사항

연구조사실적 및 연구조사평가와 관련하여 조사기관이 합병된 경우에는 존속되거나 신설된 조사기관의 실적은 소멸된 조사기관의 실적을 이어받은 것으로 보아 합산하여 평가하며, 분할된 경우에는 권리·의무를 이어받은 조사기관의 실적으로 본다. 또한 사업 양수도의 경우에는 해당 업종을 넘겨받은 기관의 실적으로 평가하며 합병·분할·사업 양수도와 관련한 조사기관의 실적증빙서류를 제출하여야 한다. (다만, 분할이나 사업 양수도의 경우에는 실적 이행을 위하여 분할하거나 사업 양수도한 때에 권리 이외 시설, **매장유산조사** 참여인력 등의 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.)

[별지 7]

[별지 제1-4 서식]

IV. 신인도 분야

1. 용역전문성

구 분	실적사항	산정방법	평 점
조사기관 소재지 동일 지역 내 동일 공종 조사실적 점수 부여	해당 용역 조사지역과 기관 소재지가 일치하고 해당 용역과 동일 공종 조사실적	해당 용역 조사지역과 조사기관 소재지가 동일 및 해당 용역과 동일 공종 조사실적 5건 이상	+1
해당 용역 발주 원인이 된 선행용역 수행실적 점수 부여	해당 용역의 선행 용역을 수행한 실적	해당 용역의 발주 원인이 된 선행용역 수행 여부	+1

- 1) 해당용역 조사지역 및 소재지의 기준은 광역자치단체를 기준으로 하며, 두개 이상의 광역자치단체에 걸쳐 있을 경우에는 하나의 광역자치단체와 일치하더라도 인정한다.
- 2) 입찰공고 시 동일지역 내 동일 공종 조사실적 판단기준이 되는 광역자치단체와 동일 공종(공종의 구분은 본문 제2조제3호부터 제5호까지를 따름)을 명시한다. 다만, 해당용역 조사지역에 조사기관이 없는 등 특별한 사정이 있는 경우, 조사실적 판단 기준이 되는 광역자치단체를 조사지역과 달리 정할 수 있다.
- 3) 입찰공고 시 후행조사 여부 판단을 위해 해당 용역의 선행조사 존재여부와 선행조사(용역)가 있을 경우 해당 용역 입찰건의 정보(공고번호, 조사명 등)를 명시한다.
- 4) 해당용역의 공종이 두 개 이상일 경우, 해당공종이 하나라도 포함된 조사실적은 모두 인정한다.
- 5) 조사기관의 소재지는 사업자등록증 등으로, 선행용역 수행실적은 계약관련서류 또는 국가유산청 허가서류 등으로 확인한다.
- 6) 선행조사는 해당 용역 입찰 이전에 선행 수행된 특정 조사용역(지표조사, 시굴조사, 발굴조사 등)의 결과(중간과정 포함)를 바탕으로 발주된 경우 그 선행 수행된 조사를 말한다(본문 제4조제1항).
- 7) 동일지역 내 동일공종 조사실적과 해당용역의 선행용역 수행실적에 대한 가점이 모두 해당될 경우 합산하여 평가한다.

2. 업무정지(경고)처분

구 분	실적사항	산정방법	평 점
국가유산청이 부과한 조사기관에 대한 업 무정지(경고) 처분기	최근 3년간 조사기관에 대한 업무정지 처분 과 경고 처분 기준에	최근 3년간 업무정지 처분 2회 이상 받은 기관	-2
		최근 3년간 업무정지 처분	-1

준에 따른 감점부여	다른 행정적 제재조치를 1회 이상 받은 기관	1회 받은 기관	
		최근 3년간 경고 처분 1회 이상 받은 기관	-0.5

- 1) 업무정지 및 경고 처분의 기준 법규는 "매장유산 보호 및 조사에 관한 법률(시행령, 시행규칙)"과 해당 법률을 인용한 매장유산조사 관련 고시, 훈령을 모두 포함한다.
- 2) 업무정지 처분과 경고 처분을 둘 다 받은 경우 업무정지 처분만을 적용한다.
- 3) 업무정지 처분 및 경고 처분 사실이 있을 경우 관련 서류는 필히 제출한다.
- 4) 업무정지 처분 및 경고 처분에 대해 집행정지 결정이 있었던 경우, 해당 처분에 대해서는 산정기간을 최근 3년에 집행정지 기간을 더한 기간으로 한다.

3. 안전관리

구 분	실적사항	산정방법	평 점
안전관리 관련 산업재해율이 존재하는 경우 감점 부여	산업안전보건법에 근거한 안전관리 부실로 산업재해가 발생한 사실	산업안전보건법에 근거하여 최근 3년간 산업재해율이 3% 이상인 경우	-1
		산업안전보건법에 근거하여 최근 3년간 산업재해율이 1% 이상 3% 미만인 경우	-0.5

- 1) "산업안전보건법"상 안전·보건교육을 제외한 모든 법률을 포함하며 산업재해율 확인서를 통해 산업재해율이 있을 경우 감점한다.
- 2) 안전관리에 따른 감점은 입찰공고일 기준 최근 3년간 처분 내용에 대해서만 적용하며 해당 기간을 경과한 경우 감점하지 않는다.
- 3) 적격심사 대상 조사기관은 해당 용역 최근 3년간 안전보건공단 기업체 산업재해율 확인서를 발급받아 적격심사 시 제출한다.

4. 공동수급체 구성

구 분	실적사항	산정방법	평 점
공동수급체 구성	10억원 이상 구간의 용역에 참여하는 조사기관이 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여한 경우 적용	3개 조사기관이 공동수급체(최소 개별 참여비율 30%이상)를 구성하는 경우	+1.0
		2개 조사기관이 공동수급체(최소 개별 참여비율 30%이상)를 구성하는 경우	+0.5

- 1) 공동수급체 구성 평가는 공동계약방식의 입찰로 10억원 이상 구간의 입찰에 참여한 경우에 한하여 평가한다.
- 2) 공동수급체 구성평가는 적격심사 대상자가 공동수급체를 최소 30% 이상 구성한 경우에 평가한다.

- 3) 공동수급체 구성평가에 대하여는 매장유산 조사용역 적격심사 세부기준 고시문 제9조 제3항의 규정에 따른 신인도 평가 시 구성원별 출자비율 또는 분담비율을 적용하지 아니하며, 공동수급체에 해당 평점을 부여한다.

5. 여성고용

구 분	실적사항	산정방법	평 점
여성고용	입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실을 증명할 수 있는 서류에 기재된 “여성종업원수 및 여성종업원비율” 자료로서 최근 1년간의 고용률과 고용인원	최근 1년간 평균 여성고용률이 10% 이상이면서, 최근 1년간 평균 여성보유인원이 10인 이상인 기관	+0.5
		최근 1년간 평균 여성고용률이 5% 이상이면서, 최근 1년간 평균 여성보유인원이 5인 이상인 기관	+0.2

- 고용인원 계산결과의 소수점 처리는 소수 첫째 자리에서 올림을 하고, 고용비율 계산결과 소수점 처리는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.
- 고용사실 증명은 「국민건강보험법」에 따른 국민건강의료보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증빙서류에 따른다.
- 동일인물이 “A(여성)”, “C(장애인)”의 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한가지만 평가한다.
- 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실을 증명할 수 있는 서류에 기재된 “여성종업원수(여성이 대표인 경우에는 대표자를 포함하여 산정) 및 여성종업원비율” 자료로서 최근 1년간의 자료를 제출받아 평가한다.(매월 고용하고 있는 인원을 기준으로 하며 신규 고용인원이 아님)
- 적용례: 1월 입찰공고건의 경우

구 분	전 년 도											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월별 여성 고용인원	3	3	5	6	5	5	5	7	10	9	9	9
월별 총 고용인원	6	6	8	10	9	9	9	12	12	13	13	12

$$* \text{최근 1년 평균 여성 고용률} = \text{월별 여성 고용인원 합계} / \text{월별 총 고용인원 합계} = [(3+3+5+6+5+5+5+7+10+9+9+9)] / [(6+6+8+10+9+9+9+12+12+13+13+12)] = (76/119) = 0.63865 = 63.87\%$$

$$** \text{최근 1년 평균 여성 보유인원} = \text{월별 여성 고용인원 합계} / 12 = [3+3+5+6+5+5+5+7+10+9+9+9] / 12 = 6.333 = 7\text{명}$$

- 6) 최근 1년의 자료가 없는 경우에는 평가에서 제외한다.

6. 장애인고용

구 분	실적사항	산정방법	평 점
-----	------	------	-----

장애인 고용	입찰공고일 전월을 기준으로 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류에 기재된 “장애인종업원비율”자료로서 최근 1년간의 고용률과 고용인원	최근 1년간 평균 장애인고용률이 10%이상이면서 최근 1년간 평균 장애인 보유인원이 5인 이상인 기관	+1.0
		최근 1년간 평균 장애인고용률이 5%이상이면서 최근 1년간 평균 장애인 보유인원이 3인 이상인 기관	+0.5

- 1) 고용인원 계산결과와 소수점 처리는 소수 첫째 자리에서 올림을 하고, 고용비율 계산결과 소수점 처리는 소수점 다섯째 자리에서 반올림한다.
- 2) 고용사실 증명은 「국민건강보험법」에 따른 국민건강의료보험, 「국민연금법」에 따른 국민연금 관련 증빙서류에 따른다.
- 3) 동일인물이“A(여성)”, “C(장애인)”의 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.
- 4) 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류에 기재된 “장애인종업원비율(장애인이 대표인 경우에는 대표자를 포함하여 산정)”자료로서 최근 1년간의 자료를 제출받아서 평가한다.(매월 고용하고 있는 인원을 기준으로 하며 신규 고용인원이 아님)
- 5) 적용례: 1월 입찰공고건의 경우,

구 분	전 년 도											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월별 장애인 고용인원	3	3	5	6	5	5	5	7	10	9	9	9
월별 총 고용인원	6	6	8	10	9	9	9	12	12	13	13	12

* 최근 1년 평균 장애인 고용률 = 월별 장애인 고용인원 합계 / 월별 총 고용인원 합계 = $[(3+3+5+6+5+5+5+7+10+9+9+9)/(6+6+8+10+9+9+9+12+12+13+13+12)] = (76/119) = 0.63865 = 63.87\%$

** 최근 1년 평균 장애인 보유인원 = 월별 장애인 고용인원 합계 / 12 = $[3+3+5+6+5+5+5+7+10+9+9+9]/12 = 6.333 = 7\text{명}$

- 6) 최근 1년의 자료가 없는 경우에는 평가에서 제외한다.
- 7) 전체 고용인원 수는 입찰 전월을 기준으로 한다.

국가유산청장이 인정하는 경미한 국가유산수리(일부개정안)

구 분	경미한 국가유산수리의 범위
1. 법 제2조제1호가목 및 나목에 따른 국가유산	1. 국가유산청장이 현상 유지 및 관리를 위하여 문화유산돌봄사업으로 지원하는 아래 각 목의 수리행위를 말한다. 이 중 나목·다목·라목·마목·바목은 한식목공이, 아목은 온돌공 또는 한식미장공이, 차목은 보존과학공 또는 세척공이 수리하는 경우에 한한다. 가. 목부재에 콩기름칠, 들기름칠을 하는 행위 나. 훼손된 창호에 대한 부분적인 조치 및 탈락 또는 파손된 창호 철물류의 재설치 다. 탈락한 청판 끼우기, 벌어진 틈새 보강, 마루 아래 동바리 및 받침목 보강, 마루 난간 고정 등의 마루 보강 행위 라. 협문·중문·대문, 문둔테, 빗장 및 빗장둔테, 결구부 등 판문과 관련된 보강 행위 마. 긴급한 보수 또는 훼손된 부위의 확장을 막기 위하여 구조부재 또는 결구부를 임시적인 보강재나 지지대 등으로 보강하는 행위 바. 부분적인 갈라짐, 벌어진 틈, 천공 등이 발생한 목부재에 동종재료 등 가역성이 있는 충진재를 사용하여 충진하는 행위 사. 우물 또는 아궁이 덮개와 같은 안전장치를 제작하거나 탈락한 부재 고정 등을 위한 목공사 행위 아. 해체를 동반하지 않는 범위 내에서 굴뚝, 아궁이 미장면 균열 등을 보강하는 행위 자. 석조물의 주변이나 건축물의 마당 또는 기단부에 유실된 토사 등을 보충하기 위해 복토하는 행위 차. 석조물의 구조 형태에 영향이 없는 범위에서 지의류, 이끼류, 선태류 제거를 위해 물로 세척하는 행위 카. 인위적·자연적 재난에 따른 국가유산 훼손시 국가유산 보호를 위해 임시적으로 가설물을 설치하는 행위 2. 국가유산청장이 천연기념물(식물) 상시관리를 위하여 국가유산보수정비(총액계상) 중 천연기념물(식물) 유지보수로 지원하는 사업에 한한다. 가. 모니터링 및 유지 관리하는 행위

구 분	경미한 국가유산수리의 범위
	나. 병해충 방제를 하는 행위 다. 기존 상처치료 부위를 보수하는 행위 라. 고사지, 쇠약지, 부러진 가지 등을 제거하는 행위 마. 가지밀도가 높아 설해·풍해 등을 예방하기 위해 수관숙기하는 행위 바. 영양공급 및 지표면관리(고사목, 덩굴제거, 풀깎기, 돌발식생 및 경쟁목 제거 등)하는 행위 3. 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제25조에 따라 지정된 사적 중 「국가유산청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 제8조 제4항에 해당되는 근대 건축물 및 시설물에 대해 소유자(관리자) 또는 관리단체가 상시관리를 위하여 시행하는 행위로 다음에 한한다. 가. 창호의 파손된 유리창을 교체하는 행위(단, 기존과 동일한 특성의 유리로 교체에 한함) 나. 누수 방지를 위하여 지붕면적의 10분의 1이하 또는 지붕면적의 20㎡이하의 지붕 마감재를 기존 재료와 형태대로 보수하는 행위 다. 지붕 흠통을 기존 재료와 형태대로 보수 또는 교체하는 행위 라. 건물의 구조 형태에 영향이 없는 범위에서 지의류 등 제거를 위해 물로 세척하는 행위 또는 철물의 녹을 제거하고 방청제를 도포하는 행위(단, 국가유산수리업자가 수리하거나 국가유산수리기술자 및 국가유산수리기능자가 함께 수리하는 경우에 한함) 마. 전시 또는 행사 목적의 시설물을 가역성 있게 설치하거나 정비하는 행위(단, 근대 건축물 및 시설물이 손상되지 않는 경우에 한함) 바. 거주 환경개선을 위하여 내부 마감재 또는 설비를 교체(보수)하는 행위(단, 근대 건축물 및 시설물이 손상되지 않는 경우에 한함) 사. CCTV 설치, 석면해체·제거 공사(단, 근대 건축물 및 시설물이 손상되지 않는 경우에 한함) 아. 해체를 동반하지 않는 범위 내에서 기존 재료와 형태대로 미장면 및 도장면을 보수하는 행위 자. 인위적·자연적 재난에 따른 국가유산 훼손 시 국가유산 보호를 위해 임시적으로 가설물을 설치하는 행위
2. 법 제2조제1호 다목 및 영 제2조에 따른 시설물 또는 조경	국가유산청장이 보존 또는 관리를 위하여 문화유산돌봄사업으로 지원하는 아래 각 목의 수리행위를 말한다. 이 중 나목·다목·라목·마목·바목은 한식목공이, 아목은 온돌공 또는 한식미장공이, 차목은 보존과학공 또는 세척공이 수리하는 경우에 한한다. 가. 목부재에 콩기름칠, 들기름칠을 하는 행위

구 분	경미한 국가유산수리의 범위
	나. 훼손된 창호에 대한 부분적인 조치 및 탈락 또는 파손된 창호 철물류의 재설치 다. 탈락한 청판 끼우기, 벌어진 틈새 보강, 마루 아래 동바리 및 받침목 보강, 마루 난간 고정 등의 마루 보강 행위 라. 협문·중문·대문, 문둔테, 빗장 및 빗장둔테, 결구부 등 판문과 관련된 보강 행위 마. 긴급한 보수 또는 훼손된 부위의 확장을 막기 위하여 구조부재 또는 결구부를 임시적인 보강재나 지지대 등으로 보강하는 행위 바. 부분적인 갈라짐, 벌어짐, 천공 등이 발생한 목부재에 동종재료 등 가역성이 있는 충전재를 사용하여 충전하는 행위 사. 우물 또는 아궁이 덮개와 같은 안전장치를 제작하거나 탈락한 부재 고정 등을 위한 목공사 행위 아. 해체를 동반하지 않는 범위 내에서 굴뚝, 아궁이 미장면 균열 등을 보강하는 행위 자. 석조물의 주변이나 건축물의 마당 또는 기단부에 유실된 토사 등을 보충하기 위해 복토하는 행위 차. 석조물의 구조 형태에 영향이 없는 범위에서 지의류, 이끼류, 선태류 제거를 위해 물로 세척하는 행위 카. 인위적·자연적 재난에 따른 국가유산 훼손시 국가유산 보호를 위해 임시적으로 가설물을 설치하는 행위 타. 석조물 주변, 목조건축물 주변의 지반을 고르는 행위 파. 휴게시설, 편의시설 등의 주변시설물 부분 보수 행위

국가유산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

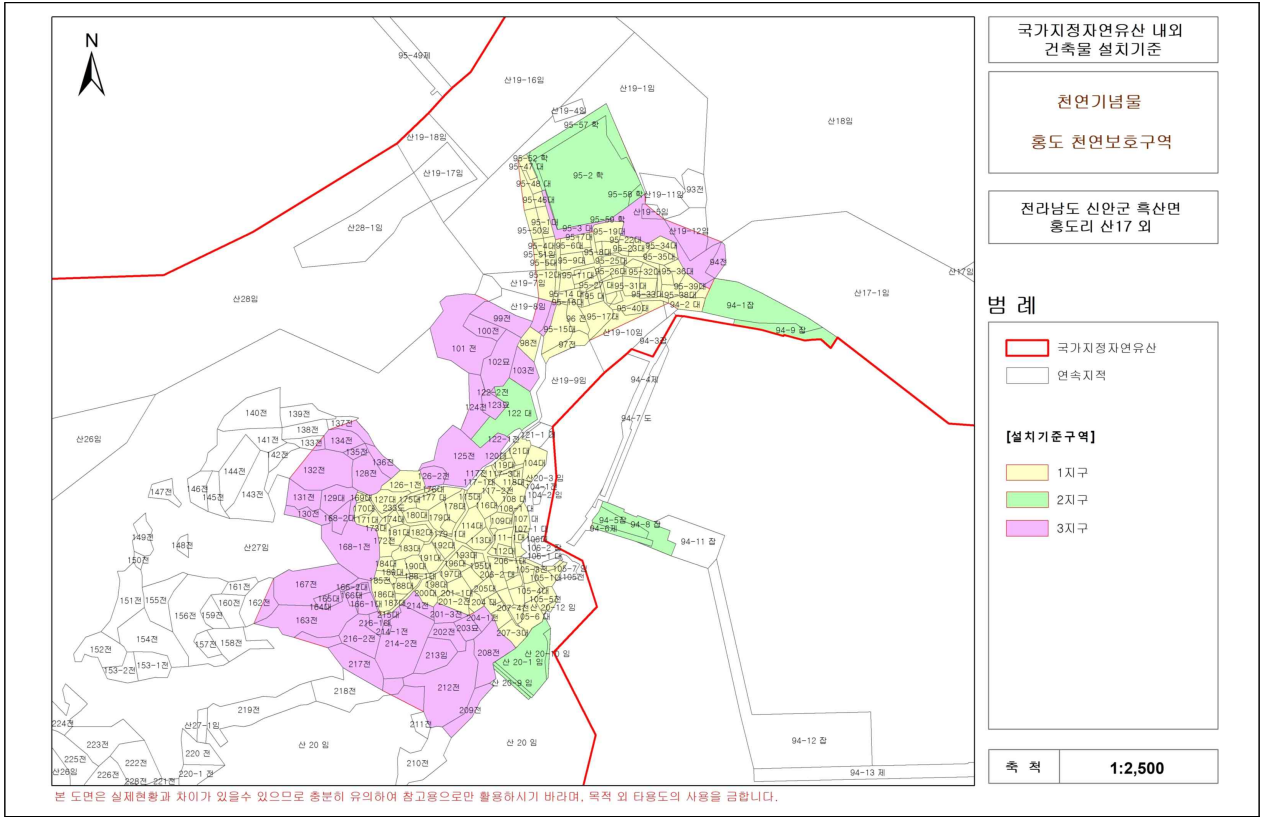
[별지 9]
[별표 1]

천연기념물 「홍도 천연보호구역」 내·외 건축물 설치기준

1. 홍도1구 건축물 설치기준

구분	경사지붕(10:3 이상)
1지구	○ 4층 이하, 최고높이 18.0m 이하
2지구	○ 2층 이하, 최고높이 12.0m 이하
3지구	○ 건물 신축 및 신규 시설물 설치 불가 ○ 기존 건물 동일 범위 내 개.보수 행위
공통사항	○ 과도한 성.절토 금지, 원지형 보존 ○ 건물높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함 ○ 건축행위는 건축법에서 정의하는 신축, 증축, 개축, 재축 또는 이전, 대수선행위를 말함 ○ 수목 식재는 홍도에서 자생하는 수종으로 식재

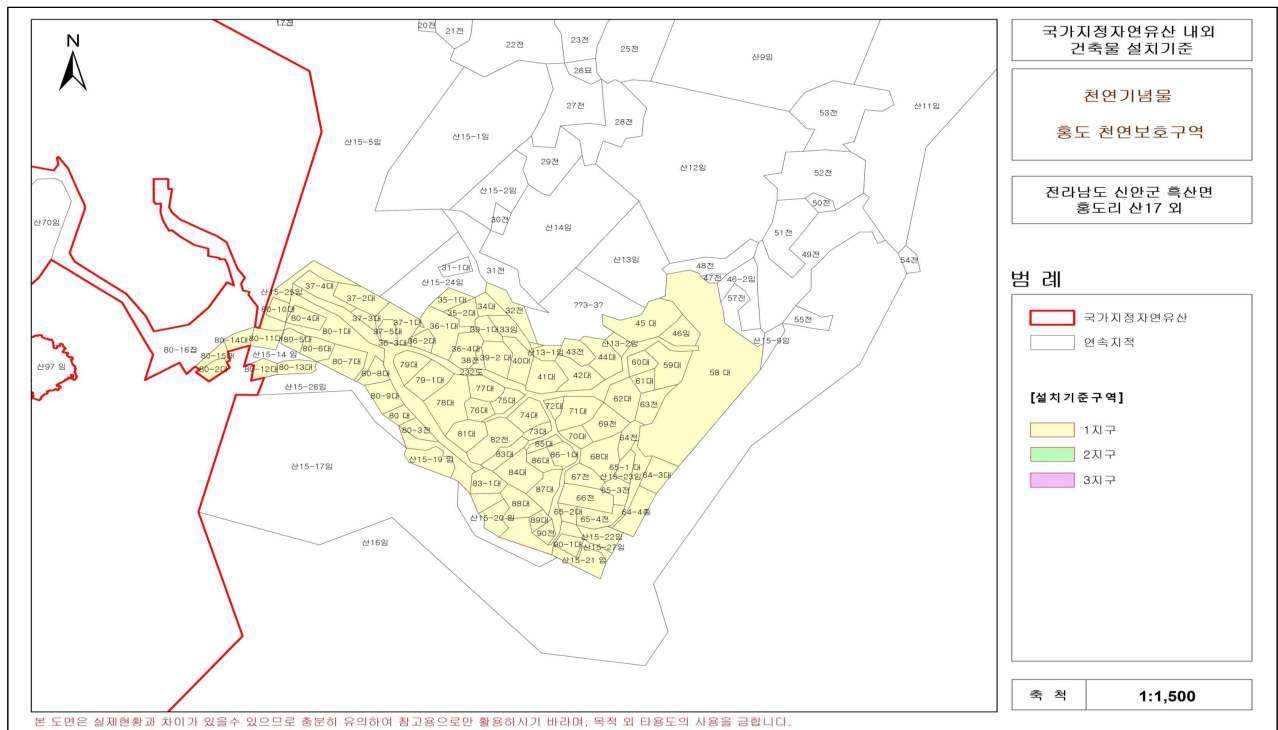
2. 홍도1구 건축물 설치기준 구역도



3. 홍도2구 건축물 설치기준

구분	경사지붕(10:3 이상)
1지구	○ 1층 이하, 최고높이 8.0m 이하 ○ 기존 건축물 개.보수 및 개축·재축 허용
공통사항	○ 과도한 성.절토 금지, 원지형 보존 ○ 건물 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루 기타 이와 유사한 것 포함 ○ 건축행위는 건축법에서 정의하는 신축, 증축, 개축, 재축 또는 이전, 대수선행위를 말함 ○ 수목 식재는 홍도에서 자생하는 수종으로 식재

4. 홍도2구 건축물 설치기준 구역도



5. 건축물 증·개축 및 신축 등에 대한 세부기준

구분	세부기준
지붕	○ 경사지붕으로 하되, 최상층은 옥상면적의 1/2부분 이상을 경사지붕으로 함 ○ 색상은 주변경관과 어우러져 안정된 색감이 되도록 함
벽체	○ 벽체의 종류 및 색상은 주변경관과 조화롭게 처리
담장	○ 전통담장으로 개수 또는 설치하되, 돌담을 원칙으로 함 ○ 생울타리 또는 목재 등 친환경 소재로 시설하는 것도 가능함 ○ 시멘트 구조물 담장 표면은 자갈.판석 또는 폐석을 붙이고, 철근콘크리트 옹벽은 덩굴식물로 녹화함
조경	○ 건물 주변 빈 공간에는 현지 자생수종을 가급적 많이 식재 - (사례) 동백나무, 후박나무, 소나무, 구실잣밤나무 등
주변정비	○ 물탱크는 보이지 않는 곳에 설치하거나 옥상에 설치할 경우 건물의 안정성을 고려하여 사면을 벽체로 지붕은 박공지붕으로 함

※ 기존 불법건물은 양성화하도록 하며, 증·개축 및 신축 시 위 기준 적용

[별지 10]

[별표 2]

천연기념물 「마라도 천연보호구역」 내·외 시설 설치기준

1. 육상 및 해상 구역 설치기준

구분	세 부 기 준
육상구역 (자연유산 구역)	○ 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 산책로(B=2m 이하), 공중화장실, 파고라, 정자, 휴게시설(전체 3개소 이내), 기상관측, 급수, 전력생산시설, 학교 등 기존 범위 내 개·재축 행위 ○ 군사시설의 설치 ○ 전선로 및 신·재생에너지 설비, 정보통신설비 중 선로의 지중화 ○ 숲 조성구역 식목 행위(*자생수종 선정) ○ 전통문화공간(애기업개 당, 해녀 불턱 등) 보수 정비 ○ 기존 도로(산책로 등) 개·보수 및 보호책 시설 ○ 안내판 설치(안내판 디자인은 국가유산청과 협의) ○ 기존 건축물의 연면적 합계 100㎡이하의 개축 행위
육상구역 (역사문화 환경 보존지역)	○ 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준의 내용을 따름 ○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용하되, 육상구역(자연유산구역) 세부기준을 따름
해상구역 (자연유산 구역)	○ 등대 및 항로표시등 설치 ○ 공동 및 체험어장 조성 ※ 포구시설 및 해녀작업로 정비 등은 국가유산청의 행위 허가 후 시행
공통사항	○ 전동카트 및 차량 반입·운행 제한 - 전동카트는 가구당 1대만 소유하되, 거주 리민 이동 및 물자 수송수단, 긴급상황 발생 시, 자연유산 보존·관리 활동에 한하여 사용 - 차량 반입은 물자수송용으로 국한하되 2대를 초과하지 않고, 반입 시 자연유산 행위 허가를 받아야 함. 단, 도로교통법 제2조 제22호의 가목, 나목, 다목의 자동차와 같은법 시행령 제2조 제1항 제1호 및 제3호, 제5호에 해당하는 긴급자동차의 경우에는 행위 허가 절차를 생략하고 관리단체와 협의 후 처리 - 영리목적 반입 불가함 ○ 지하층 건축 제한

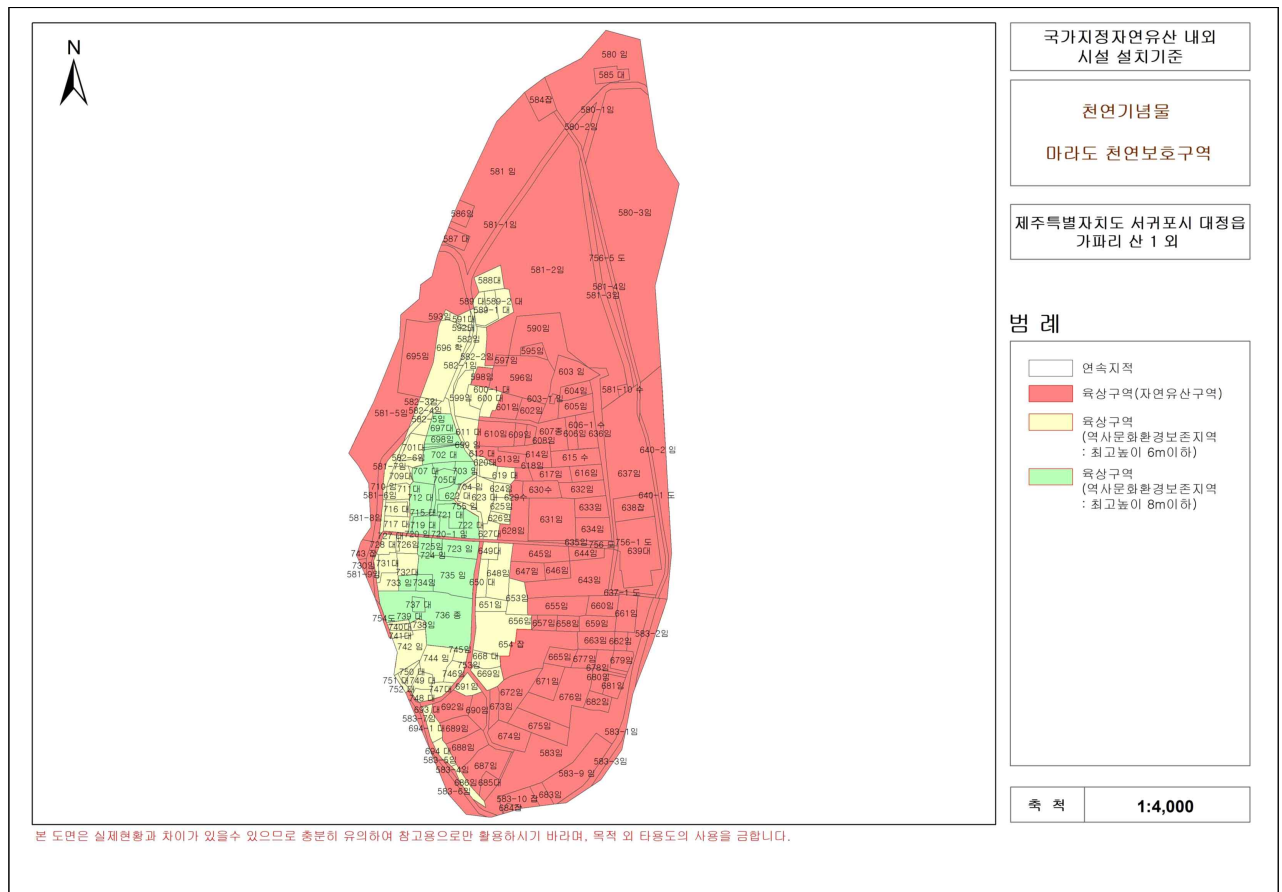
2. 건축물 재·개축 등 건축에 대한 세부기준

구분	세 부 기 준
높이	○ 건축물의 높이는 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준의 내용을 따름
지붕	○ 제주도 초가 지붕형태를 형상화 한 경사지붕으로 하되, 모임지붕 및 박공지붕으로 설치 ○ 건축물의 지붕 용마루는 一자형으로 하고, 지붕상부 물탱크실, 계단탑, 옥탑 등은 주건축물과 조화를 이루도록 하여 도드라지지 않도록 함 * 제주 초가의 직설적 표현은 지양하고, 지붕 용마루는 ㄱ자, ㄷ자 등을 지양 ○ 재료는 제주석(자연석, 판석 등), 점토기와 등으로 하되, 재료의 재질에서 나오는 자연적 색채를 활용하고, 빛 반사되는 재질은 사용을 금함
벽체	○ 지붕과 조화되는 재료 및 색채로 하되, 주변 환경과 조화되도록 가급적 제주석 등 자연재료를 사용하고, 색채는 주조색을 미색·황토색 계열로 함 ○ 현재 시멘트몰탈로 된 벽면은 본타일(현무암 무늬) 붙임 시공
색채	○ 건축물의 벽면, 대문의 색채는 차분한 채도와 산뜻한 명도대비를 유도 ○ 재료고유 배색의 색채는 지양하며 돌담 현무암색과 어울리는 배색을 유도
담장(돌담)	○ 전통담장으로 개수 또는 설치하되, 돌담을 원칙으로 함 ○ 시멘트블록 담장은 제주석 및 본타일(현무암 무늬) 붙임 시공 함
조경	○ 조경공사 시 제거되는 표토를 가능한 한 확보하여 녹화용 객토로 사용 ○ 건물 주변 빈 공터에 현지 자생수종을 가급적 많이 식재 - 숲 조성구역에 서귀포 내 주요도서 자생 수종 식재 * 좁굴거리, 동백나무(토종), 해송, 생달나무, 사스레피, 돈나무, 광나무, 감탕나무, 후박나무, 참식나무, 우묵사스레피, 담팔수나무, 아왜나무, 머귀나무, 팽나무, 천선과나무, 다정큼나무, 황칠나무, 푸조나무, 붉나무, 모새나무, 종가시나무, 조록나무, 박달목서, 황근, 까마귀쪽나무
주변정비	○ 건물주변은 쾌적한 환경을 위하여 각종 쓰레기 및 방치되어 있는 폐기물을 수거하여 분리수거 후 처리 ○ 가설물 설치는 현지 여건을 감안하여 가로·세로 확장 연결을 가급적 제한하고 주 건축물의 부속시설에 한하여 시설토록 함 ○ 집수 시스템 개선 - 식수 라인은 공동으로 공급하고, 생활 용수는 자체시스템에 1차 정화 시설을 추가하여 사용 - 현재 남아 있는 물탱크는 개·보수시 경사지붕을 설치하여 차폐

3. 환경오염방지시설 및 도로 등 기반시설 개선에 대한 세부기준

구분	세 부 기 준
도로시설	○ 기존도로 또는 이미 훼손이 되어 통행로로 이용이 되고 있는 도로를 중심으로 도로 및 산책로를 정비 ○ 도로포장에 사용되는 재료는 쇄석, 제주판석(난석)깎기, 제주석, 송이석으로 가공한 칼라투수콘크로 포장
전기·통신시설	○ 섬이라는 여건을 감안, 공동구에 수용토록 하여 지하매설만 가능함 ○ 일반이동전화 등 통신시설인 경우, 기존 시설물을 통합 관리 운영 * 신규시설 설치 시 개별검토 대상

4. 마라도 육상구역 설치기준 구역도



[별지 11]

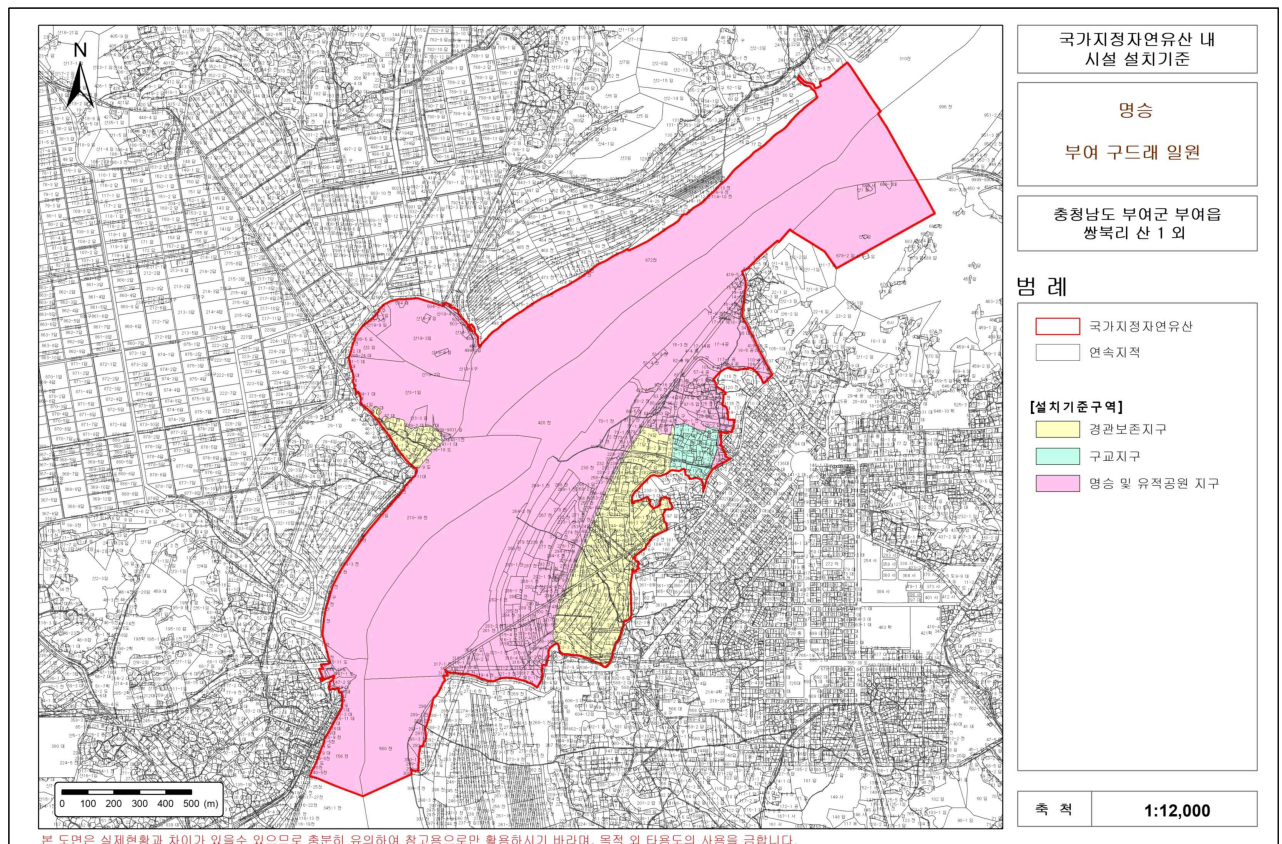
[별표 3]

명승 「부여 구드래 일원」 내 시설 설치기준

1. 자연유산 구역별 설치기준

구분	세 부 기 준
명승 및 유적공원 지구	○ 건축행위 제한
구교지구	○ 평지붕 8m, 경사지붕(10:3 이상) 12m 이하 ○ 지하층 설치 제한 ○ 탐방로 개보수, 가스·전기·통신·소방·수도 관로 개보수 ○ 신축, 증축, 재축, 개축, 이축 등 건축행위 시 발굴조사 선행
경관보존 지구	○ 기존 주택에 한하여 구교지구의 기준 준용

2. 부여 구드래 일원 시설 설치기준 구역도



**국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역
내 경미한 행위에 관한 기준
신·구조문대비표**

현 행	일부개정(안)
<u>국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u> <u>문화재보호법 제35조 및 동법시행령 제21조의3 제2호, 제4호</u> 규정에 따라 특별자치시장·특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 허가하는 「<u>국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u>」을 다음과 같이 일부 개정하여 고시합니다. 1. 고시명 : <u>국가지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u> 2. 고시내용 가. 내 용 ○ <u>국가지정문화재 지정(보</u>	<u>국가지정유산 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u> <u>문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제35조</u> ----- <u>제4호, 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제17조 및 동법시행령 제28조제1항제1호다목, 제5호</u> ---- 「<u>국가지정유산 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u>」--. 1. ---- : 국가지정유산 ----- ----- - ----- - ---- 2. ----- 가. ----- ○ <u>국가지정유산</u> -----

현 행	일부개정(안)
호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위 에 관한 기준 ([붙임] 참조)	----- ----- -----
나. 관련근거	나. -----
○ <u>문화재보호법</u> 제35조, <u>문화재보호법 시행령</u> 제21 조의3 제2호, 제4호	○ <u>문화유산의 보존 및 활 용에 관한 법률</u> ---, <u>문 화유산의 보존 및 활용에 관한 법률시행령</u> ----- -----
(신설)	○ <u>자연유산의 보존 및 활용 에 관한 법률</u> 제17조, 동 법 시행령 제28조제1항제 1호다목, 제5호
다. 적용범위	다. -----
○ 특별자치시장·특별자치 도지사, 시장·군수·구청장 은 동 고시 범위 내에 해당 하는 행위에 대하여는 <u>문 화재청에</u> 행위 허가 신청 없이 자체적으로 허가 또 는 변경허가를 할 수 있음	○ ----- ----- ----- ----- 국 <u>가유산청에</u> ----- ----- -----
○ <u>국가지정문화재</u> 지정(보 호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위 와 관련하여 다른 특별한	-- <u>국가지정유산</u> ----- ----- ----- -----

현 행	일부개정(안)
규정이 있는 경우를 제외하고는 이 기준에서 정하는 바에 따름 라. 재검토기한 : <u>문화재청장</u>은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. 마. 기존 고시의 폐지 : 국가 지정문화재 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 현상변경 등에 관한 기준(문화재청 고시 제2022-127호, 2022.10.26.)는 폐지한다. 3. 기준시행일 : 관보고시일 4. 연락처 : 문화재청 보존정책과 ○ 주소 : (우)35208 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 1동	----- ----- ----- 라. ----- <u>국가유산청장</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 마. ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제2023-132호, 2023.11.6.- -----. 3. ----- : 2024. 5.17. 4. ----- : <u>국가유산청</u> ----- ○ ----- ----- -----

현 행	일부개정(안)
○ 연락처 : 전화 (042)481-4835, 4836, 전자메일 <u>kukhwane@korea.kr</u> 붙임 <u>국가지정문화재 지정(보호) 구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준 1부.</u> 끝.	○ ----- -----<u>heojh80@korea.kr</u> 붙임 <u>국가지정유산</u> ----- ----- ----- -----.

현 행	개 정 안
<u>[붙임]국가지정문화재 지정(보호) 구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u> 1. 공통사항 가. 신규 허가신청인 경우 1) (생 략) 2) <u>매장문화재</u> 보호 및 조사에 관한 법률에 따라 발굴허가를 받고 조사를 위해 천막 등 가설시설물을 설치하는 경우(단, 유구 위에 설치하는 경우는 제외) 3) (생 략) 4) <u>문화재관리단체등*</u>에서	<u>[붙임]국가지정유산 지정(보호) 구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위에 관한 기준</u> 1. ----- 가. ----- 1) (현행과 같음) 2) <u>매장유산</u> ----- ----- ----- ----- ----- 3) (현행과 같음) 4) <u>국가유산관리단체등*</u>---

주최·주관하는 각종 행사를 위해 연중 존치기간 100일 범위에서 땅깍기, 흙쌓기 등이 없이 가설 시설물을 설치하는 행위로서 아래에 해당하는 경우(단, 행사완료 후 철거)가)·나) (생략)
다) 삭제

※ 문화재관리단체등에서 주최·주관하는 각종 행사 중 적용제외 대상

① (생략)

② 매장문화재 발굴조사가 실시 또는 예정된 지역에서 유구 노출 등으로 매장문화재 훼손의 우려가 있는 경우

③ (생략)

④ 문화재 훼손·화재·안전사고 예방을 위하여 ‘문화재활용 현장 안전관리 매뉴얼(문화재청 활용정책과 배포)’에 따른 문화재훼손 및 안전관리 대책이 수립·시행되지 않는 경우

⑤ 단, ①과 ②는 국가지정문화

가)·나) (현행과 같음)
다)

-- 국가유산관리단체
등에서 -----

① (현행과 같음)

② 매장유산 발굴조사-----

----- 매장유산 훼손-----

③ (현행과 같음)

④ 국가유산훼손·화재·안전사고 -----

----- 국가
유산훼손 -----

⑤ ----- 국가지정유산

재 지정(보호)구역에 한함

* 문화재관리단체등

- 문화재보호법 제34조에 따라 국가지정문화재의 관리단체로 지정된 지방자치단체, 법인 또는 단체
- 문화재가 2개 이상의 시·군·구에 걸쳐 있어 광역시·도가 문화재관리단체로 지정된 경우 문화재가 걸쳐 있는 시·군·구도 포함
예) 사적 남한산성(경기도) → 하남시, 광주시, 성남시 포함

나. 변경 허가신청인 경우

1) ~ 2) (생략)

2. 국가지정문화재 지정(보호)구역 내 경미한 행위(신규허가 신청인 경우)

가. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 경미한 수리행위 중 아래의 어느 하나에 해당하는 경우

- 1) (생략)
- 2) 기존 배수로 또는 기존 연못을 준설하는 행위
(단, 연못준설의 경우 천연기념물 중 식물 문화재는 제외)

3) ~ 7) (생략)

3. 역사문화환경 보존지역 내 경

* 국가유산관리단체등

- 문화유산의 보호 및 활용에 관한 법률 제34조 및 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제26조에 따라 국가지정유산의 관리단체로 지정된 지방자치단체, 법인 또는 단체
- 국가지정유산이 2개 이상의 시·군·구에 걸쳐 있어 광역시·도가 국가유산 관리단체로 지정된 경우 국가지정유산이 걸쳐 있는 시·군·구도 포함
예) 사적 남한산성(경기도) → 하남시, 광주시, 성남시 포함

나. -----

1) ~ 2) (현행과 같음)

2. 국가지정유산 -----

가. 「국가유산수리 등에 관한 법률」-----

1) (현행과 같음)

2) -----

(-----

----- 유산은
-----)

3) ~ 7) (현행과 같음)

3. -----

미한 행위

가. 신규허가 신청인 경우

1) ~ 6) (생략)

7) 「도시가스사업법」 등에
따른 도시가스배관시설
의 매설·정비

(단, 천연기념물 중 지질
· 지형문화재 주변에 발
파 동반되는 사업은 제
외)

8) 「사방사업법」 등에 따
른 사방시설 설치·보수
(단, 천연기념물 중 지질
· 지형문화재 주변에 발
파가 동반되는 사업은 제
외)

9) (생략)

10) 「수도법」, 「하수도
법」 등에 따른 상수도관
로 및 하수(오·폐수)관
로, 우수관로 매설·정비
(단, 천연기념물 중 지질
· 지형문화재 주변에 발
파가 동반되는 사업은 제
외)

11) 「신에너지 및 재생에너

가. -----

1) ~ 6) (현행과 같음)

7)-----

(----- 지질

· 지형유산 -----

--)

8)-----

(----- 지질

· 지형유산 -----

--)

9) (현행과 같음)

10)-----

----- 지질

· 지형유산 -----

--

11)-----

지 개발·이용·보급 촉진법」 등에 따른 태양광 시설을 면적 20제곱미터 미만으로 설치하는 행위 (단, 개별검토 구역 및 천연기념물 중 동·식물 문화재는 제외)

12)·13) (생략)

14) 「전기공사업법」 등에 따른 전기관로 매설·정비 (단, 천연기념물 중 지질·지형문화재 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)

15) 「정보통신공사업법」에 따른 통신관로 매설·정비 (단, 천연기념물 중 지질·지형문화재 주변에 발파가 동반되는 사업은 제외)

16) (생략)

17) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등에 따른

(-----
----- 유
산은 -----)

12)·13) (현행과 같음)

14)-----

-
(----- 지질
· 지형유산 -----

--)

15)-----

--
(----- 지질
· 지형유산 -----

--)

16) (현행과 같음)

17)-----

26) 역사문화환경보존지역
내 건축행위 등에 관한
허용기준이 고시되지 않
은 지역의 경우

용도지역	이격거리 리별	경미한 행위의 범위	
		건축행위	조경 시설물 · 조형물
도시지역 중 주거 · 상업 · 공업지역	50m 초과 100m 이내	· 건축면적 85㎡ 이내 · 최고높이 5m 이내 (경사지붕 7.5m)	· 최고높이 5m 이 내 보수 · 설치
	100m 초과 200m 이내	· 건축면적 255㎡ 이내 · 최고높이 11m 이내 (경사지붕 15m)	· 최고높이 11m 이 내 보수 · 설치
	200m 초과	· 건축면적 425㎡ 이내 · 최고높이 17m 이내	· 최고높이 17m 이

26) -----

용도지역	이격거리 별	경미한 행위의 범위	
		건축행위	조경 시설물 · 조형물
도시지역 중 주거, 상업, 공업지역	50m 초과 100m 이내	· 건축면적 85㎡ 이 내 · 최고높이 5m 이내 (경사지붕 7.5m)	· 최고높이 5m 이 내 보수, 설치
	100m 초과 200m 이내	· 건축면적 255㎡ 이 내 · 최고높이 11m 이 내(경사지붕 15m)	· 최고높이 11m 이 내 보수, 설치
	200m 초과	· 건축면적 425㎡ 이 내	· 최고높이 17m 이

	500m 이내		내 보수·설치
도시지역 중 녹지지역, 관리·농림 ·자연 환경보전지 역	200m 초과 500m 이내	· 건축면적 85㎡ 이내, 건축물 최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	
적용범위 및 용어해설	· 용도지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른.		
	· 이격거리는 문화재(보호)구역 외곽경계로부터 신청 위치까지의 최단 직선거리를 말함.		
	· 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	· 경사지붕의 경사비율은 10:3 이상으로 양쪽 경사이 면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우 에 한함.		
	· 조경시설물은 인조목·인조암 등을 설치하거나 야 외의자, 파고라, 울타리 등의 시설물을 말함.		
나. 변경허가 신청인 경우			
1) ~ 4) (생략)			

	500m 이내	· 최고높이 17m 이 내	내 보수·설치
도시지역 중 녹지지역, 관리·농림 ·자연 환경보전지 역	200m 초과 500m 이내	· 건축면적 85㎡ 이내, 건축물 최고높이 5m 이내(경사지붕 7.5m)	
적용범위 및 용어해설	· 용도지역의 구분은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른.		
	· 이격거리는 국가유사(보호)구역 외곽경계로부터 신 청위치까지의 최단 직선거리를 말함.		
	· 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함.		
	· 경사지붕의 경사비율은 10:3 이상으로 양쪽 경사이 면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경 우에 한함.		
	· 조경시설물은 인조목·인조암 등을 설치하거나 야 외의자, 파고라, 울타리 등의 시설물을 말함.		
나. -----			
1) ~ 4) (현행과 같음)			

매장문화재 조사용역 대가의 기준
신·구조문대비표

현행	개정안
<u>매장문화재 조사용역 대가의 기준</u>	<u>매장유산 조사용역 대가의 기준</u>
제1조(목적) 이 기준은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제27조에 따라 매장문화재 조사용역 대가를 산정하는 기준과 방법에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」----- ----- 매장유산 조사용역 ----- ----- -----.
제2조(적용) ① (생략) ② 이 기준은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제5조제2항제1호에 따라 민속, 지질 및 자연환경에 대한 문헌조사와 현장조사의 용역을 위탁하는 경우에도 적용한다.	제2조(적용) ① (현행과 같음) ② ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」----- ----- ----- ----- -----.
제3조(대가 산출의 원칙) 매장문화재 조사용역 대가의 기준은 직접인건비, 직접경비, 제경비 및 학술료 등을 합산하여 산출한다.	제3조(대가 산출의 원칙) 매장유산 ----- ----- ----- -----.

제4조(직접인건비) ① ~ ③ (생략) ④ 제3항의 인건비 기준단가의 산정은 이 기준의 시행일이 속하는 연도의 다음 연도부터는 전년도 소비자물가 상승률만큼 인상하여 <u>문화재청장</u>이 고시한 금액을 기준으로 한다. 제11조(재검토기한) <u>문화재청장</u>은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제4조(직접인건비) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- ----- <u>국가유산청장</u> ----- -----. 제11조(재검토기한) <u>국가유산청장</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
--	--

매장문화재 조사용역 적격심사 세부기준
신·구조문대비표

현행	개정안
<u>매장문화재 조사용역 적격심사 세부기준</u> 제1조(목적) 이 기준의 목적은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조제5항 및 기획재정부 계약예규 적격심사기준(이하 ‘계약예규’라 한다) 제6조에 따라 <u>매장문화재 조사용역 입찰에서 낙찰자를 결정할 때에 적용할 적격심사 세부기준</u>(이하 “<u>세부기준</u>”이라 한다)을 정하는 것이며, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제42조제4항에 따라 시·도지사가 행정자치부 장관과 협의할 경우의 심사 기준안을 제시한 것이다. 제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다. 1. “매장문화재”란 「매장문화재	<u>매장유산 조사용역 적격심사 세부기준</u> 제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- 매장유산 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제2조(정의) ----- ----- ----- 1. “매장유산”이란 「매장유산

보호 및 조사에 관한 법률」
제2조(정의) 제1호에서 제3호
까지에 해당하는 문화재 등을
말한다.

2. “조사용역”이란 「매장문화재
보호 및 조사에 관한 법률」
제6조와 제11조에 따라 건설
공사의 시행자가 해당 건설공
사 지역에 대하여 실시하는
지표조사와 발굴조사(정밀발
굴조사, 시굴조사, 표본조사)
를 말한다.

3. “매장문화재 지표조사”란
「매장문화재 보호 및 조사에
관한 법률」 제6조에 따라 건
설공사의 시행자가 해당 건설
공사 지역에 문화재가 매장·
분포되어 있는지를 확인하기
위하여 미리 실시하는 조사를
말한다.

4. “매장문화재 시굴조사(표본조
사 포함)”란 「매장문화재
보호 및 조사에 관한 법률 시
행규칙」 제5조제1항제4호 나
목과 다목에 따라 건설공사
사업면적 중 매장문화재 유존

보호 및 조사에 관한 법률」
제2조(정의) 제1호에서 제3호
까지에 해당하는 국가유산 등
을 말한다.

2. ----- 「매장유산 보
호 및 조사에 관한 법률」 ---

-----.

3. “매장유산 지표조사”란 「매
장유산 보호 및 조사에 관한
법률」 -----

----- 국가유산이 -----

-----.

4. “매장유산 시굴조사(표본조
사 포함)”란 「매장유산 보호
및 조사에 관한 법률 시행규
칙」 -----

----- 매장유산 유존

지역 면적의 일부에 대해 실시하는 조사를 말한다.

5. “매장문화재 발굴조사”란 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제11조에 따라 건설공사 사업 면적 중 매장문화재 유존지역면적 전체에 대하여 매장문화재를 발굴하는 조사를 말한다.

6. “조사기관”이란 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제24조에 따라 문화재청장에게 등록한 기관을 말한다.

7. “사업시행자”란 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 개발사업을 계획
· 시행하기 위하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 적용하거나 준용하여 매장문화재 조사용역을 입찰 공고하는 정부, 공공기관, 민간 사업자를 말한다.

제3조(심사대상) ① (생략)

- ② 「국가계약법시행령」의 적용을 받지 않지만, 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제6

지역 -----
-----.

5. “매장유산 발굴조사”란 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」-----
----- 매장유산 유존지역-----
----- 매장유산을 -----
-----.

6. “조사기관”이란 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 제24조에 따라 국가유산청장에게 등록한 기관을 말한다.

7. ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 ---

----- 매장유산 조사용역-----

-----.

제3조(심사대상) ① (현행과 같음)

- ② -----
----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」-----

조와 제11조에 따라 지표조사
및 발굴조사 용역 계약을 추진
할 경우 계약이행능력을 심사하
여 낙찰자를 결정하는 입찰에
적용한다.

제5조(제출서류 및 심사자료 요구
등) ① 적격심사대상자로 통보
받은 입찰자는 통보서를 접수한
날부터 특별히 정한 기일이 없
는 한 7일 이내에 다음 각 호의
관련서류를 첨부하여 적격심사
신청서를 제출하여야 한다. 다
만, 입찰가격점수와 다른 심사
분야의 배점한도를 합산한 종합
평점이 적격심사 통과점수에 미
달하는 입찰자는 제출하지 않는
다.

1. · 2. (생략)

3. 매장문화재조사이행능력증명
서 1부 (별지 제4호 서식)

4. (생략)

② ~ ④ (생략)

제6조(심사항목 및 배점기준) ①
입찰공고 되는 조사용역의 추정
가격을 고려한 규모별 적격심사
항목과 배점기준은 다음 각 호

-----.

제5조(제출서류 및 심사자료 요구
등) ① -----

-----.

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. 매장유산조사이행능력증명서

4. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제6조(심사항목 및 배점기준) ①

에 따른다.

1. 추정가격 10억 원 이상인 매장문화재 조사용역의 적격심사 세부기준은 <별표 1>에 따른다.

2. 추정가격 10억 원 미만 5억 원 이상인 매장문화재 조사용역의 적격심사 세부기준은 <별표 2>에 따른다.

3. 추정가격 5억 원 미만 2.5억 원 이상인 매장문화재 조사용역의 적격심사 세부기준은 <별표 3>에 따른다.

4. 추정가격 2.5억 원 미만 1억 원 이상인 매장문화재 조사용역의 적격심사 세부기준은 <별표 4>에 따른다.

5. 추정가격 1억 원 미만의 매장문화재 조사용역의 적격심사 세부기준은 <별표 5>에 따른다.

②·③ (생략)

제7조(적용기준) 심사의 적용기준은 다음 각 호에 따른다.

1. 기간계산 등 심사기준일 : 조사 이행능력(연구조사실적, 연

-----.

1. ----- 매장유산 -----

-----.

2. -----
----- 매장유산 -----

-----.

3. -----
----- 매장유산 -----

-----.

4. -----
----- 매장유산 -----

-----.

5. ----- 매장유산 -----

-----.

②·③ (현행과 같음)

제7조(적용기준) -----
-----.

1. -----

구조사능력, 연구조사평가, 연구조사기반), 경영상태, 신인도 등의 적격심사에 따른 기간 계산 등의 심사기준일은 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법령 등 다른 규정에서 정한 것을 제외하고는 입찰공고일로 한다. 다만, 결격사유인 이행위험에 대하여는 낙찰자를 결정하는 날을 기준으로 한다.

2. 3. (생략)

제8조(평가방법) ① (생략)

② 조사이행능력 평가는 다음 각 호에 따르되, 세부적용 내용은 [별지 제 1-1]에서 [별지 제 1-5]까지를 따른다.

1. (생략)

2. 조사기관이 합병된 경우에는 존속되거나 신설된 조사기관의 실적은 소멸된 조사기관의 실적을 이어 받은 것으로 보아 합산하여 평가하며, 분할된 경우에는 권리·의무를 이어 받은 조사기관의 실적으로 본다. 또한 사업 양수도의 경우

매장유산 보호 및 조사에 관한 법령-----

-----.

2. 3. (현행과 같음)

제8조(평가방법) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----.

매장유산조사

3. 매 장 유 산

(Blank lined area for writing)

책임을 다하지 아니하여 이행
실적의 확인이 어려운 경우에
는 실적을 인정하지 아니한다.

③ ~ ⑤ (생략)

제14조(그 밖의 사항) ① 이 심사
기준에서 정하지 아니한 사항에
대하여는 적격심사기준 등 관련
계약예규와 그 밖의 문화재청
집행기준(매장문화재 조사용역
관련 법규 및 유권해석)을 적용
하며, 용역의 특성에 따라 이 기
준을 적용하기 곤란하다고 인정
되는 사항에 대하여는 입찰공고
에 별도로 반영하여 집행할 수
있다.

제15조(재검토기한) 문화재청장은
「훈령·예규 등의 발령 및 관
리에 관한 규정」에 따라 이 고
시에 대하여 2016년 1월 1일 기
준으로 매3년이 되는 시점(매 3
년째의 12월 31일까지를 말한
다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.

-----.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제14조(그 밖의 사항) ① -----

----- 국가유산청
집행기준(매장유산 조사용역 관
련 법규 및 유권해석)-----

-----.

제15조(재검토기한) 국가유산청장

-----.

문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리
신구조문대비표

현 행	일부개정(안)
<u>문화재청장이 인정하는 경미한 문화재수리</u>	<u>국가유산청장이 인정하는 경미한 국가유산수리</u>

**발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정
신·구조문대비표**

현행	개정안
<u>발견·발굴문화재의 국가귀속절차 등에 관한 규정</u> 제1조(목적) 이 규정은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제26조제2항에 따라 발견 또는 발굴된 <u>매장문화재</u>의 소유권판정 및 국가귀속 절차 등에 관한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. ‘<u>발견문화재</u>’란 지표조사에서 발견된 <u>문화재</u>를 말한다. 2. ‘<u>발굴문화재</u>’란 발굴조사과정에서 출토된 <u>문화재</u>를 말한다. 3. ‘국가귀속’이란 지표조사 또는 발굴조사 과정 등에서 발견 또는 발굴된 <u>문화재</u>에 대하여 영 제25조에 따른 공고를 거쳐 소유자가 없는 것으로	<u>발견·발굴유산의 국가귀속절차 등에 관한 규정</u> 제1조(목적) ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」----- ----- ----- <u>매장유산</u> ----- ----- ----- -----. 제2조(정의) ----- -----. 1. ‘<u>발견유산</u>’이란 ----- ----- <u>국가유산을</u> -----. 2. ‘<u>발굴유산</u>’이란 ----- ----- <u>국가유산을</u> -----. 3. ----- ----- ----- <u>국가유산</u> ----- ----- -----

로 판정된 문화재를 국가가
보관·관리하기 위해 취하는
조치를 말한다.

4. ‘문화재조사로 발견 또는 발
굴된 국가 귀속대상 문화재
(이하 “국가 귀속대상 문화재”
라 한다)’란 문화재조사로 발
견 또는 발굴된 문화재 중 유
적의 연대를 추정하거나 문화
사 등 역사의 복원에 중요한
자료로서 역사적·예술적·학
술적 가치가 있는 것으로 문
화재 선별회의를 거쳐 선정된
문화재를 말한다.

5. ‘국가귀속문화재’란 국가 귀
속대상 문화재 중 문화재청장
이 국가귀속을 결정한 문화재
를 말한다.

6. ‘임시보관’이란 국가 귀속대
상 문화재 또는 국가귀속문화
재를 「국가귀속문화재의 관
리 등에 관한 규정」 제2조제2
호의 보관·관리기관에 인계
하기까지 보관·관리함을 말
한다.

----- 국가유산을 -----

-----.

4. ‘국가유산조사로 발견 또는
발굴된 국가 귀속대상 국가유
산(이하 “국가 귀속대상 유산”
이라 한다)’이란 국가유산조사
로 발견 또는 발굴된 국가유
산 중 유적의 연대를 추정하
거나 문화사 등 역사의 복원
에 중요한 자료로서 역사적·
예술적·학술적 가치가 있는
것으로 국가유산 선별회의를
거쳐 선정된 국가유산을 말한
다.

5. ‘국가귀속유산’이란 국가 귀
속대상 유산 중 국가유산청장
이 국가귀속을 결정한 국가유
산을 말한다.

6. ‘임시보관’이란 국가 귀속대
상 유산 또는 국가귀속유산을
「국가귀속유산의 관리 등에
관한 규정」 제2조제2호의 보
관·관리기관에 인계하기까지
보관·관리함을 말한다.

제2장 매장문화재의 공고 및
소유권 판정

제3조(매장문화재조사의 완료 보고) ① 건설공사의 시행자는 지표조사, 표본조사 또는 발굴조사가 완료된 날로부터 20일 이내에 조사기관으로부터 제출받은 다음 각 호의 서류를 문화재청장과 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

1. 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별지 제4호 서식에 따른 문화재 보존조치 결과보고서

2. ~ 5. (생략)

② 제1항제3호의 출토유물현황은 문화재 보존조치 결과보고서에 따른 매장문화재 현황, 지표조사 보고서 및 약식 보고서에 수록한 현황과 동일하여야 한다.

제4조(매장문화재의 공고) ① 조사완료를 보고받은 지방자치단체의 장은 별지 제2호 서식에

제2장 매장유산의 공고 및
소유권 판정

제3조(매장유산조사의 완료 보고)

① -----

----- 국가유산청장-----

-----.

1. 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」-----

----- 국가유산 보존조치 -----

2. ~ 5. (현행과 같음)

② -----
-- 국가유산 보존조치 -----
----- 매장유산 -----

-----.

제4조(매장유산의 공고) ① -----

따라 매장문화재 발견 또는 발굴사실을 14일간 게시판 또는 홈페이지에 공고하여야 하며, 이때 제3조제1항제3호의 출토유물현황을 함께 게재하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 14일의
공고기간을 포함하여 90일 간
출토유물에 대한 공고를 하고
규칙 제13조제2항에서 정한 ‘별
지 제12호서식’에 따른 공고결
과를 문화재 전자행정시스템을
통하여 문화재청장에게 제출하
여야 한다.

③ 지방자치단체의 장은 공고결
과서 제출 시 국가귀속 방안 등
에 관하여 문화재청장에게 의견
을 제출할 수 있다.(신 설)

제5조(소유권 판정 및 반환) ① 제4조에 따른 공고 결과 발견 또는 발굴된 매장문화재의 소유권을 주장하는 사람이 있는 경우의 소유권 판정 및 반환은 법 제20조 및 영 제18조에 따른 ‘발견신고된 문화재의 소유권 판정 절차’를 준용한다.

매장유산

(2) -----

국가유산청장
-----.

③ -----

----- 국가유산청장 -----

제5조(소유권 판정 및 반환) ① -

----- 매장유산 -----

----- ‘발
견신고된 국가유산의 소유권 판
정절차’-----.

② 영 제18조 제2항에 따른 해당 문화재 전문가, 법률 전문가, 이해 관계자 및 관계기관의 자격 및 기준은 “별표1”에 의하며, 관계 전문가 등의 의견청취 방법은 “별표2”에서 정하는 바에 따른다.

③ 문화재청장은 법 제20조 및 제23조에 의한 소유권 판정 시 필요한 경우 따로 ‘소유권 판정 자문위원회’를 구성·운영할 수 있다. 이 경우 자문위원회는 해당 문화재 전문가, 법률 전문가 등을 포함하여 5인 이내로 구성하며, 소유권과 관련한 문화재의 역사적 성격, 출토지와의 관련성 등을 종합적으로 검토한다.

④ (생략)

제6조(국가 귀속대상 문화재) ① 조사기관은 법 제22조에 따라 공고절차가 완료된 문화재에 대하여 국가 귀속대상 문화재를 선정하기 위한 문화재 선별회의(이하 “선별회의”라고 한다)를 개최하여야 한다. 다만, 발견문

② -----
-- 국가유산 -----

-----.

③ 국가유산청장-----

-----.
-- 국가유산 -----

----- 국가유산 -----

-----.

④ (현행과 같음)

제6조(국가 귀속대상 유산) ① -

-----국가 귀속대상 유산을 --
----- 국가유산 선별회의 -----

----- 발견유산 -----

화재는 유적의 성격 분석을 위해 불가피한 경우에만 채집하되, 채집된 유물 중 완형 또는 50%이상의 형태를 갖추거나 명문 또는 독특한 문양 등이 있는 경우 국가 귀속대상 문화재로 선정한다.

② 제1항에 따라 선별회의에서 선정된 발굴문화재는 발굴조사 보고서에 수록하여야 한다.

③ 선별회의는 문화재위원회 매
장문화재분과 위원과 전문위원
시행령 제4조제2항의 매장문화
재 전문가 중에서 당해 조사기
관 소속이 아닌 자 3인 이상으
로 구성하며, 선별회의 결과는
별지 제3호 서식에 의거 작성하
여 국가귀속 신고 시 문화재청
장에게 제출한다.

④ 조사기관은 선별회의 결과 국가 귀속대상 문화재가 아닌 문화재(이하 “비귀속 대상 문화재”라 한다)에 대해서는 자체적으로 마련하는 유물관리규정에 따라 보관·관리·활용 또는 매몰처리하여야 한다. 다만, 비귀속

은

--국가 귀속대상 유산으로--

---.

② 발골유산은

③ ----- 문화유산위원회
매장유산분과 위원과 전문위원
자연유산위원회 위원과 전문위
원, 시행령 제4의제2항의 매장
유산 전문가-----

----- 국가유산청장
-----.

④ -----
 국가 귀속대상 유산이 아닌 (이하 “비귀속 대상 유산”이라 한다) 경우에는-----

 -----비귀

속 대상 문화재에 대해 문화재
청장이 따로 보관·관리가 필요
하다고 인정하는 경우 문화재청
장이 지정하는 장소 및 기관에
보관·관리할 수 있다.

⑤ 조사기관은 선별회의 결과
매몰자료로 결정된 문화재는 기
록 유지 후 다음 각 호에 따라
매몰 처리하여야 한다.

1. 매몰 장소는 원칙적으로 문
화재가 발굴된 당해 유적지로
하되, 당해 유적에 매몰이 불
가능할 경우 그 인근지 등 적
합지로 한다. 매몰장소가 당해
유적지 또는 인근지인 경우에
는 사업 시행자는 매몰 장소
선정 등에 적극 협조하여야
한다.

2.·3. (생략)

⑥ 조사기관은 비귀속 대상 문
화재에 대하여 사후 학술연구,
보존처리 결과 등에 따라 다음
각호에 의거 재평가를 실시하여
추가로 국가귀속 신고 또는 매
몰 조치할 수 있다.

1. (생략)

속 대상 유산에 대해 국가유산
청장-----

----- 국가유
산청장이 지정하는 -----
-----.

⑤ -----
----- 비귀속 유산은 --

-----.

1. ----- 매
몰자료-----

-----.

-----.

2.·3. (현행과 같음)

⑥ -----비귀속 대상
유산-----

-----.

1. (현행과 같음)

2. 재평가 결과는 별지 제3호 서식을 준용·작성하여 문화재청장에게 제출한다.

⑦ (생략)

제7조(국가귀속 절차) ① 조사기관은 다음 각 호의 서류를 ‘국가귀속문화재 등록·관리시스템’(이하 “등록·관리 시스템”이라 한다)을 통해 문화재청장에게 제출하여야 한다.

1. (생략)

2. 별지 제4호 서식에 따른 국가귀속 문화재 임시보관증(목록을 포함한다.)

3. 별지 제5호 서식에 따른 국가귀속문화재 대장

4. (생략)

② 조사기관은 제1항에 따른 국가귀속 관련 서류를 법 15조에 따라 발굴조사보고서를 제출한 날로부터 20일 이내에 제출하여야 한다. 다만 특별한 사유가 있는 경우에는 문화재청장에게 제출 기한의 연장을 요청할 수 있다.

③ 삭제

2. -----
----- 국가유산청장-----.

⑦ (현행과 같음)

제7조(국가귀속 절차) ① -----
----- ‘국가귀속유산’ -----
----- 국가유산청장-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 국가귀속유산 -----

3. ----- 국가귀속유산 -----

4. (현행과 같음)

② -----

----- 국가유산청장-----

--.

④ 문화재청장은 국가귀속문화재에 대하여 국가귀속 조치하고, 「문화재보호법」 제62조에 따라 국가에 귀속한 문화재를 효율적으로 관리, 활용할 수 있는 기관을 관리청으로 지정하거나 지방자치단체 등에게 그 관리를 위임·위탁할 수 있다.

⑤ 문화재청, 「문화재보호법」 제62조에 따른 관리청 및 국가귀속 문화재의 관리를 위임 또는 위탁 받은 기관에서는 등록·관리 시스템에 등록한 자료를 현황관리 및 통계작성 등에 활용할 수 있다.

⑥ 등록·관리시스템의 입력항목 및 등록방법에 대해서는 문화재청장이 정하는 관련규정에 따른다.

제8조(국가귀속문화재 임시보관)

① 조사기관은 관리청 또는 국가귀속문화재를 위임·위탁 받은 기관이 이를 인수하기 전까지 임시보관·관리하여야 한다.

② 조사기관은 국가귀속문화재

④ 국가유산청장은 국가귀속유산에 대하여 국가귀속 조치하고, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제62조(「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제63조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)따라 국가에 귀속한 유산을 -----.

⑤ 국가유산청, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제62조(「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제63조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 관리청 및 국가 귀속 유산 -----
--.

⑥ ----- 국
가유산청장-----
----.

제8조(국가귀속유산 임시보관) ①

----- 국
가귀속유산을 -----
-----.

② ----- 국가귀속유산---

의 도난 및 훼손을 예방하기 위하여 적절한 수장시설에 보관하여야 하며, 특히 부식되기 쉬운 금속류, 목죽초철류 등은 반드시 보존처리하여 보관한다.

③ 그 밖에 국가귀속문화재의 임시보관·관리에 필요한 사항은 조사기관이 자체적으로 마련하는 유물관리규정에 따른다.

제9조(국가귀속문화재 인수) ① 관리청 또는 국가귀속문화재의 관리를 위임·위탁 받은 기관은 국가귀속일로부터 1년 이내에 조사기관으로부터 국가귀속문화재를 인수하여야 한다.

② 관리청 또는 국가귀속문화재의 관리를 위임·위탁 받은 기관은 그 문화재를 인수한 후 지체 없이 별지 제6호 서식에 따른 국가귀속문화재 보관증을 ‘등록·관리 시스템’을 통하여 문화재청장에게 제출하여야 한다.

③ 관리청 또는 국가귀속문화재의 관리를 위임·위탁받은 기관은 조사기관과 국가귀속문화재

-----.

③ ----- 국가귀속유산-----

-----.

제9조(국가귀속유산 인수) ① -----
----- 국가귀속유산의 -----

----- 국가귀속유산
을 -----.

② ----- 국가귀속유산 -----

- 해당 국가귀속유산을 -----

국가귀속유산 보관증-----

국가유산청장-----
--.

③ ----- 국가귀속유산의
관리-----
-----국가귀속유산

의 인수·인계시기, 절차 및 방법 등의 세부 사항을 사전에 협의한다.

제10조(비귀속 대상 문화재) ①

조사기관은 ‘비귀속 대상 문화재’에 대하여 별지 제7호 서식에 따라 보관·관리·활용·처분계획을 수립하여 매년 1월 31일까지 문화재청장에게 제출하여야 한다.

② 조사기관은 매몰자료로 결정한 문화재 이외의 유물(이하 “학술 문화재”라 한다)에 대하여 보관·관리 및 활용에 대한 책임과 권한을 갖는다.

③ 조사기관은 학술 문화재에 대하여 제6조제3항의 선별회의를 개최하여 추가로 매몰자료로 선정할 수 있다.

제11조(재검토기한) 「문화재청장

은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여

의 인수·인계시기-----

-----.

제10조(비귀속 대상 유산) ① ---

-----‘비귀속 대상 유산’

----- 국가유산청장-----
-----.

② -----매몰자료로 결정한 유물(이하 “학술자료”라 한다)-----

-----.

③ ----- 학술자료-----

-----.

제11조(재검토기한) --국가유산

청장-----

개선 등의 조치를 하여야 한다.

-----.

**발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정
신·구조문대비표**

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제11조제5항에 따라 발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 세부적인 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 ----- ----- ----- ----- ---
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----- ----- ---
1. “매장문화재 조사 용역 대가의 기준”(이하 “대가기준”이라 한다)이라 함은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제29조에 따라 지표조사나 발굴조사에 대한 용역 대가의 기준과 그 산정 방법 등을 정하여 고시한 것을 말한다.	1. “매장유산 ----- ----- ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」 ----- ----- ----- ----- ----- ---
2. “매장문화재 조사기관”(이하 “조사기관”이라 한다)이라 함은 법 제24조제1항 및 「매장	2. “매장유산 ----- ----- ----- 「매장

문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제14조에 따라 등록한 기관을 말한다.

제3조(발굴허가 신청시의 구비서류 등) ① 법 제12조제1항에 따라 발굴허가를 받으려는 자는 다음 각 호의 서류를 문화재청장 및 해당 사업지역을 관할하는 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

②·③ (생략)

제4조(매장문화재조사 실시기준)

① 문화재청장은 건설공사의 유형 및 유구(遺構: 옛 구조물의 흔적)·유물의 종류, 시기 등의 세부적 분류에 따라 매장문화재를 훼손할 우려가 커서 부득이 발굴이 필요한 경우에는 별지 제1호의4서식에 따라 발굴을 허가할 수 있다.

② 제1항에 따른 구체적인 매장문화재조사 실시기준은 별표 2와 같다.

③ 문화재청장은 별표 2에도 불

유산 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙」-----

-----.

제3조(발굴허가 신청시의 구비서류 등) ① -----

----- 국가유산청장

청장 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제4조(매장유산조사 실시기준) ① 국가유산청장-----

----- 매장유산-----

-----.

② ----- 매장유산조사 -----

-----.

③ 국가유산청장-----

구하고 지역적 특성에 따라 발굴조사 실시에 대한 판단이 필요한 경우 제14조에 따른 전문가 검토회의를 거쳐 이를 결정할 수 있다.

제5조(발굴조사 계획 변경승인)

① 발굴허가서 발급 후 제3조제1항제1호에 따라 제출된 발굴조사 계획서에 기재된 조사인력의 투입내역을 변경할 필요가 있는 경우 조사기관은 발굴조사를 의뢰한 자에게 그 사실을 알리고, 문화재청장에게 그 사유와 내역을 명확하게 적어 변경승인을 요청하여야 한다.

② 문화재청장은 제1항에 따라 변경신청된 내역을 검토하여 합리성 및 타당성이 인정될 경우 변경승인을 할 수 있다.

제7조(발굴경비를 지원하는 건설공사의 범위) ① 영 제10조제5호에 따라 ‘문화재청장이 매장문화재 발굴경비를 지원할 필요가 있다고 인정하여 고시하는 건설공사’는 다음 각 호를 말한다. 다만, 국가 또는 지방자치단

-----.

제5조(발굴조사 계획 변경승인)

① -----

국가유산청장-----

-----.

② 국가유산청장-----

-----.

제7조(발굴경비를 지원하는 건설공사의 범위) ① -----
----- ‘국가유산청장이 매장유산 -----

-----.

체나 영 제28조제1항에 따른 법
인이 시행하는 건설공사는 제외
한다.

1. 법 제14조에 따른 문화재 보
존조치로 인하여 개발사업의
전부를 시행 또는 완료하지
못 하게 된 건설공사

2. (생략)

② (생략)

제7조의2(국비지원 발굴의 절차)

① 법 제11조제3항 및 영 제10
조에 따라 매장문화재 유존지역
에서 국비를 지원받아 발굴하고
자 하는 자는 해당 지역을 관할
하는 지방자치단체의 장과 협의
하여야 한다.

② 제1항에 따른 협의 결과 국
비지원 대상이 되는 건설공사의
시행자는 문화재청장에게 법 제
12조에 따른 발굴허가를 신청한
다.

제9조(국비지원 발굴의 수행) ①

문화재청장은 제8조에 따른 신
청서류를 검토한 결과 국비를
지원하여 발굴하는 건설공사에
해당할 경우 제4조제2항의 발굴

----.

1. -----국가유산
보존조치-----

2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제7조의2(국비지원 발굴의 절차)

① -----
----- 매장유산 -----

-----.

② -----

----- 국가유산청장 -----

-----.

제9조(국비지원 발굴의 수행) ①

국가유산청장-----

조사 실시기준을 적용하여 그
발굴을 허가한다.

② 문화재청장은 국비지원 발굴
업무의 효율성 제고를 위해 다
음 각 호의 어느 하나에 해당하
는 기관에 국비지원 발굴업무를
위탁하고 소요되는 경비를 지원
할 수 있다.

1. 「문화재보호법」 제9조에 따
른 한국문화재재단

2. 「민법」 제32조에 따라 설
립된 비영리법인으로서 매장
문화재 발굴 관련 사업의 목
적으로 설립된 법인

③ (생략)

제12조(지방자치단체에 대한 조사
비용의 지원) ① 영 제31조제1
항에 따라 국가로부터 그 조사
비용을 지원받고자 하는 지방자
치단체의 장은 다음 각 호의 서
류를 문화재청장에게 제출하여
야 한다.

1. 2. (생략)

3. 매장문화재 및 주변경관 사
진 자료

4. 매장문화재에 대한 지방자치

-----.

② 국가유산청장-----

-----.

1. 「국가유산기본법」 제32조에
따른 국가유산진흥원

2. ----- 매장
유산 -----

③ (현행과 같음)

제12조(지방자치단체에 대한 조사
비용의 지원) ① -----

--- 국가유산청장-----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 매장유산 -----

4. 매장유산-----

단체의 관리계획

② 영 제31조제2항에 따라 국가로부터 매장문화재의 보호에 소요되는 비용을 지원받고자 하는 지방자치단체의 장은 예산지원 신청서 및 그 증빙서류를 문화재청장에게 제출하여야 한다.

제14조(전문가 검토회의) ① 문화재청장은 발굴조사의 원활한 수행, 향후 조사방향 검토 및 중요 유적의 보호방안 마련을 위하여 관련 전문가와 함께 현장을 조사하는 전문가 검토회의를 개최할 수 있다.

② 전문가 검토회의의 개최시기는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생략)

5. 법 제11조제1항제1호 및 제2호에 의한 발굴조사의 완료 단계에서 조사된 유구와 출토문화재의 보호 및 보존방안을 마련할 때

③ 전문가 검토회의의 구성 및 운영기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전문가 검토회의는 문화재위원회규정 제5조제8호에 의한

② -----

----- 매장유산-----

----- 국가

유산청장-----.

제14조(전문가 검토회의) ① 국가유산청장-----

-----.

② -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

----- 출토

유물-----

③ -----

-----.

1. 전문가 검토회의는 문화유산위원회규정 제5조제8호에 의

매장문화재분과위원회위원 · 전문위원이거나 이었던 사람 또는 영 제4조제2항에 의한 매장문화재 관련 전문가로 구성, 다만 제2항제5호의 경우는 문화재위원회규정 제5조 각 호에 의한 분과위원회위원 · 전문위원과 문화재수리 등에 관한 법률 제4조의2에 따른 문화재수리기술위원 · 전문위원을 포함하여 구성 가능

2. ~ 4. (생략)

④ 조사기관은 제2항에 따른 사유가 발생한 때에는 문화재청장에게 다음 각 호의 자료를 제출하여 전문가 검토회의 개최를 요청하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

⑤ 문화재청장은 전문가 검토회의에 참여하는 전문가를 위촉하며 그에 소요되는 비용을 부담한다.

한 매장유산분과위원회위원 · 전문위원이거나 이었던 사람 또는 영 제4조제2항에 의한 매장유산 관련 전문가, 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2에 의한 자연유산위원회위원·전문위원이거나 이었던 사람으로 구성, 다만 제2항제5호의 경우는 문화유산위원회 규정 제5조 각 호에 의한 분과위원회위원 · 전문위원과 국가유산수리 등에 관한 법률 제4조의2에 따른 국가유산수리기술위원 · 전문위원을 포함하여 구성 가능

2. ~ 4. (현행과 같음)

④ -----
----- 국가유산청장-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑤ 국가유산청장-----

---.

제15조(학술 자문회의) ① (생략)

② 조사기관은 학술자문회의를 주관하여 운영하되 참여하는 전문가의 자격과 범위 및 인원은 다음과 같이 한다.

1. 자격과 범위

가. 영 제4조제2항에 의한 매장문화재 전문가(해당 조사기관 임원·직원 제외)

나. 「문화재보호법」 제8조에 의한 문화재위원회의 위원(유적정비 등 학술목적의 조사에 한한다) · 전문위원이거나 이었던 사람

2. (생략)

③·④ (생략)

제16조(매장문화재 발굴 변경 허가 등) ①·② 삭제

③ 문화재청장은 법 제11조제4

제15조(학술 자문회의) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----

가. ----- 매장유산 -----

나. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제8조에 의한 문화유산위원회의 위원(유적정비 등 학술목적의 조사에 한한다) · 전문위원이거나 이었던 사람 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2에 의한 자연유산위원회위원·전문위원이거나 이었던 사람

2. (현행과 같음)

③·④ (현행과 같음)

제16조(매장유산 발굴 변경 허가 등)

③ 국가유산청장-----

항에 따라 기존의 허가사항을 변경할 경우 발굴허가를 받은 자에게 그 발굴된 문화재에 대한 적절한 보존조치를 지시할 수 있다.

제17조(발굴조사 부분 완료) ①
법 제11조에 따라 발굴허가를
받은 건설공사의 시행자는 발굴
조사의 진행 경과에 따라 일부
구간에 대하여 시급하게 공사를
시행할 필요가 있는 경우에는
다음 각 호의 자료를 첨부하여
별지 제3호서식에 따라 발굴조
사 부분 완료 보고서를 작성하
여 문화재청장에게 신청할 수
있다.

1. · 2. (생략)

② · ③ (생략)

④ 발굴조사의 부분완료 신청을 받은 문화재청장은 10일 이내에 신청내용을 검토하고 그 결과를 건설공사의 시행자에게 통보하여야 한다.

제5장 발굴된 매장문화재 보존

조치

제18조(보존조치 필요성 판단) 문

국가유산에

제17조(발굴조사 부분 완료) ① -

국가유산청장

1. · 2. (현행과 같음)

② · ③ (현행과 같음)

④ -----
 --- 국가유산청장 ---

제5장 발굴된 매장유산 보존
조치

제18조(보존조치 필요성 판단) 국

화재청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 영 제14조제1항에 따라 그 발굴된 매장문화재에 대한 평가를 통하여 보존조치의 필요성을 판단한다.

1. 「문화재보호법」 제8조제1항에 따른 문화재위원회에서 발굴된 매장문화재에 대한 보존 의견이 제시된 경우

2. 3. (생략)

제19조(보존조치 평가단) ① 문화재청장은 발굴된 매장문화재에 대한 평가를 위해 다음 각 호의 자격을 갖춘 사람으로 매장문화재 평가단을 구성한다. 이 경우 매장문화재 평가단은 3인 이상으로 한다.

1. 문화재위원·문화재전문위원이거나 이었던 사람

2. 발굴된 매장문화재를 전공한

가유산청장-----

----- 매장유산-----

1. 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제8조제1항에 따른 문화유산위원회 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제7조의2에 따른 자연유산위원회에서 발굴된 매장유산에 대한 보존 의견이 제시된 경우

2. 3. (현행과 같음)

제19조(보존조치 평가단) ① 국가유산청장은 발굴된 매장유산

----- 매장유산평가단-----.

매장유산 평가단 -----.

1. 문화유산위원·문화유산전문위원이거나 이었던 사람 또는 자연유산위원·자연유산전문위원---

2. ---- 매장유산-----

「고등교육법」 제14조제2항 에 따른 교수, 부교수 또는 조 교수	----- ----- --
3. <u>매장문화재</u> 조사기관의 조사 단장 또는 책임조사원(해당 조사기관 임원·직원 제외)	3. <u>매장유산</u> ----- ----- -----
4.·5. (생략)	4.·5. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제20조(<u>매장문화재의 평가</u>) ① 제 19조에 따른 <u>매장문화재 평가단</u> 은 건설공사의 시행자 또는 <u>매</u> <u>장문화재를</u> 발굴한 조사기관에 게 그 <u>매장문화재</u> 의 평가에 필 요한 자료를 요청할 수 있다.	제20조(<u>매장유산의 평가</u>) ① ---- ----- <u>매장유산 평가단</u> --- ----- <u>매</u> <u>장유산을</u> ----- --- <u>매장유산</u> 의 ----- -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제21조(보존조치의 결정 및 지시)	제21조(보존조치의 결정 및 지시)
① <u>문화재청장</u> 은 제20조에 따라 평가한 결과물과 이에 대하여 건설공사 시행자 또는 해당 지 역을 관할하는 지방자치단체의 장이 제출한 의견을 토대로 <u>문</u> <u>화재위원회의</u> 심의를 거쳐 그 보존조치를 결정한다.	① <u>국가유산청장</u> ----- ----- ----- ----- <u>문화유산위</u> <u>원회 또는 자연유산위원회</u> ---- -----.
② <u>문화재청장</u> 이 제1항에 따라 결정한 보존조치를 건설공사의 시행자에게 지시할 때에는 그	② <u>국가유산청장</u> ----- ----- -----

보존조치의 구체적인 내용과 조건(보존조치 완료기간 포함)을 명시하여야 한다.

③ (생 략)

제22조(보존조치 결과 제출) ① 건설공사의 시행자가 제21조제2항에 따른 보존조치를 이행 완료한 때에는 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장 및 문화재청장에게 다음 각호의 자료를 첨부하여 규칙 별지 제2호서식에 따라 그 결과를 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

② 건설공사의 시행자가 보존조치의 이행과 관련된 정당한 사유가 있는 경우에는 문화재청장에게 제출기간의 연장을 요청할 수 있다.

③ 문화재청장은 제2항에 따라 제출된 기간 연장 요청에 대하여 연장 여부를 통지한다.

제23조(보존조치된 매장문화재의 관리) ① 문화재청장은 보존조치를 이행한 건설공사의 시행자 또는 해당 지역을 관할하는 지

-----.

③ (현행과 같음)

제22조(보존조치 결과 제출) ① -

----- 국
가유산청장-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② -----

----- 국가유산청
장-----
-----.

③ 국가유산청장-----

-----.

제23조(보존조치된 매장유산의 관
리) ① 국가유산청장-----

방자치단체의 장으로 하여금 그 보존조치된 매장문화재를 관리하게 할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 관할 지역 내에 보존조치된 매장문화재를 연 1회 이상 정기적으로 점검하고 그 결과를 매년 1월말 까지 별지 제5호서식에 따라 문화재청장에게 제출하여야 한다.

③ 문화재청장은 매년 보존조치된 매장문화재의 관리실태를 점검한다.

제24조(보존조치된 매장문화재의 재평가) ① 문화재청장은 법 제14조에 따라 보존조치된 매장문화재 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 보존조치의 해제 여부 등을 재평가 할 수 있다.

1. 2. (생략)

② (생략)

제26조(위치 도면 작성방법) 조사기관이 발굴조사 보고서를 작성하는 경우 규칙 제9조에 따른 항목별로 작성하되, 발굴조사 보고서에 수록되는 발굴된 매장

----- 매장유산-----
-----.

② -----
----- 매장유산-----

----- 국가유산청장-----.

③ 국가유산청장-----
-- 매장유산-----
-----.

제24조(보존조치된 매장유산의 재평가) ① 국가유산청장-----
----- 매장유산-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

제26조(위치 도면 작성방법) -----

----- 매장

문화재의 위치 도면은 별표 4에 따른 유의사항을 준수하여 작성하여야 한다.

제30조(발굴조사 보고서의 공개)

① 문화재청장은 발굴조사 보고서를 학술연구 또는 공공의 목적을 위하여 문화재공간정보서비스 등 인터넷을 통하여 그 내용을 일반에 공개할 수 있다.

② (생략)

제31조(조사기관의 등록) 문화재

청장은 규칙 제14조에 따른 육상발굴조사기관 또는 수중발굴조사기관 등록 신청서가 제출된 경우 그 등록기준의 충족여부를 확인하기 위하여 담당 공무원으로 하여금 현장조사를 실시하게 할 수 있으며, 신청인에게 조사기관에 관한 추가적인 자료 제출을 요청할 수 있다.

제32조(인력 또는 시설 변동 통

지) 조사기관은 규칙 별표 4의 기준과 관련된 인력 및 시설 현황을 매년 1월말까지 별지 제6호 서식에 따라 문화재청장에게 보고하여야 한다.

유산-----

제30조(발굴조사 보고서의 공개)

① 국가유산청장-----
-----국가유산공간정보서비스-----
-----.

② (현행과 같음)

제31조(조사기관의 등록) 국가유

산청장-----

-----.

제32조(인력 또는 시설 변동 통

지) -----

-----국가유산청장-----
-----.

제34조(문화재가 아닌 매장물의 발굴) 매장문화재가 아닌 매장물이 국유의 토지나 바다(해저를 포함한다)에 매장되어 있는 경우 이에 대한 발굴은 「국유재산에 매장된 물건의 발굴에 관한 규정」을 적용한다.

제35조(전자적 업무처리) ① 이 규정에 따라 이루어지는 모든 업무는 문화재청에서 개발하여 보급하는 문화재 전자행정 시스템과 문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템을 통하여 처리하는 것을 원칙으로 한다.

② 문화재 전자행정 시스템과 문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템을 통하여 제출, 신청, 승인, 통보하는 서류 및 자료는 일반문서와 동등한 효력을 갖는 것으로 본다.

제36조(발굴경과 정보공개) 조사기관은 법 제12조의2제1항에 따른 발굴조사 착수신고 이후 발굴조사 계획과 비교한 현장발굴의 진행경과를 문화재 전자행정 시스템을 이용하여 매월 1일과

제34조(매장유산이 아닌 매장물의 발굴) 매장유산이 -----

-----.

제35조(전자적 업무처리) ① ----

---- 국가유산청-----
-----국가유산 전자행정 시스템과 국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템-----
-----.

② 국가유산 전자행정 시스템과 국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템-----

-----.

제36조(발굴경과 정보공개) ----

----- 국가유산 전자행정 시스템-----

15일에 입력함으로써 그 발굴경 과의 정보를 공개하여야 한다.	----- ----- -----.
제37조(재검토기한) <u>문화재청장</u>은 「훈령·예규 등의 발령 및 관 리에 관한 규정」에 따라 이 고 시에 대하여 2016년 7월 1일 기 준으로 매3년이 되는 시점(매 3 년째의 6월 30일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개 선 등의 조치를 하여야 한다.	제37조(재검토기한) <u>국가유산청장</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.

**지표조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정
신·구조문대비표**

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제7조제4항에 따라 지표조사의 방법, 절차 및 지표조사 보고서 등에 관한 세부적인 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- 「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」 ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “매장문화재 지표조사”(이하 “지표조사”라 한다)라 함은 법 제6조제1항에 따라 건설공사의 시행자가 해당 건설공사 지역에 <u>문화재가</u> 매장·분포되어 있는지를 확인하기 위하여 사전에 실시하는 것을 말한다. 2. “매장문화재 조사기관”(이하 “조사기관”이라 한다)이라 함은 법 제24조제1항에 따라 <u>문화재청장</u> 에게 등록된 기관을 말한다. 3. “매장문화재 조사 용역 대가	제2조(정의) ----- -----. 1. “매장유산 지표조사”----- ----- ----- ----- <u>국가유산이</u> ----- ----- -----. 2. “매장유산 조사기관” ----- ----- ----- <u>국가유산청장</u> ----- -----. 3. “매장유산 조사 용역 대가의

의 기준”(이하 “대가기준“이라 한다)이라 함은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행령」(이하 “영“이라 한다) 제29조에 따라 지표조사나 발굴조사에 대한 용역 대가의 기준과 그 산정 방법 등을 정하여 고시한 것을 말한다.

제3조(지표조사 대상 사업면적의 판단) ① (생략)

② 제1항에 따른 사업면적 판단시 그 건설공사의 실시계획에 영 제3조제1항에 따른 매장문화재 유존지역과 영 제4조제6항제1호 및 제2호에 따른 지역이 포함되는 경우와 송전선로 건설사업의 선하부지의 경우에는 그 면적을 제외하고 판단한다.

③ (생략)

제3조의2(지방자치단체 장이 명하는 지표조사) 지방자치단체의 장은 영 제4조제1항제4호에 따라 지표조사 필요여부를 판단할 때 필요한 경우에는 영 제6조제5항에 따른 매장문화재 관련 전

기준”-----
-----「매장유
산 보호 및 조사에 관한 법률
시행령」-----

-----.

제3조(지표조사 대상 사업면적의 판단) ① (현행과 같음)

② -----

----- 매장유산 -----

-----.

③ (현행과 같음)

제3조의2(지방자치단체 장이 명하는 지표조사) -----

----- 매장유산 -----

문가 두 명 이상의 의견을 수렴
할 수 있다. 이 경우 매장문화재
관련전문가는 서로 다른 기관에
소속된 사람이어야 한다.

제4조(지표조사 면제 대상 사업의
처리방법) ① 건설공사의 시행
자가 영 제4조제6항에 따라 지
표조사를 실시하지 아니하고 건
설공사를 시행할 수 있는 건설
공사임을 증명하기 위해서는 다
음 각 호의 어느 하나의 증빙서
류를 문화재청장에게 제출하여
확인을 받아야 한다.

1. 2. (생략)

② 제1항에 따라 건설공사의 시
행자로부터 관련 자료를 제출받
은 문화재청장은 제출받은 자료
를 검토하여 객관적인 증명이
불충분할 경우 추가 자료를 요
청하거나 지표조사의 실시를 명
할 수 있다.

③ (생략)

제6조(자료제공 등 상호협력) ①
(생략)

② 조사기관은 지표조사를 의뢰
한 건설공사의 시행자가 해당

-----, ----- 매장유산 --

-----.

제4조(지표조사 면제 대상 사업의
처리방법) ① -----

---- 국가유산청장-----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

② -----

-- 국가유산청장-----

-----.

③ (현행과 같음)

제6조(자료제공 등 상호협력) ①
(현행과 같음)

② -----

지역의 문화재 정보 및 지표조사와 관련된 자료를 요청하는 경우 지표조사 보고서 작성전이라 하더라도 이에 협조하여야 한다.

제7조(지표조사의 실시 면적) ① (생략)

② 건설공사 예정부지 경계로부터 「문화재보호법」 제13조제1항에 따라 시·도지사가 문화재청장과 협의하여 조례로 정하는 역사문화환경 보전지역의 범위에 상응하는 지역은 같은 법 제2조제3항에 따른 국가지정문화재, 시·도지정문화재 및 문화재자료의 존재 여부를 확인하기 위한 조사를 실시한다.

③ (생략)

제8조(지표조사의 절차 및 방법)

----- 국가유산 -----

제7조(지표조사의 실시 면적) ① (현행과 같음)

② -----
-- 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제13조제1항--
----- 국가유산청장-----
-역사문화환경 보전지역-----

----- 국가지정문화유산, 시·도지정문화유산 및 문화재유산자료 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제10조제1항에 따라 시·도지사가 국가유산청장과 협의하여 조례로 정하는 역사문화환경 보전지역의 범위에 상응하는 지역은 같은 법 제2조에 따른 천연기념물, 명승, 시·도자연유산 및 자연유산자료---.

③ (현행과 같음)

제8조(지표조사의 절차 및 방법)

① 지표조사 중 법 제2조제3호에 따른 천연동굴·화석, 그 밖에 영 별표 1에서 규정하는 <u>매장문화재</u> 및 민속에 관한 조사는 지표조사 실시 지역의 현장에 따라 필요한 경우에 추가적으로 실시한다.	① ----- ----- ----- 매 <u>장유산</u> ----- ----- -----.
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제9조(지표조사의 실시기간) ① (생략) ② 지표조사의 실시 면적, 지역 여건 등으로 부득이 제1항에 따른 실시기간을 초과하여야 할 특별한 사유가 있는 경우에는 <u>문화재청장</u>과 협의를 거쳐 그 기간을 연장할 수 있다.	제9조(지표조사의 실시기간) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- <u>국가유산청장</u>----- -----.
제10조(지표조사 착수신고서 제출) 건설공사의 시행자로부터 지표조사를 의뢰받아 지표조사를 착수한 조사기관은 즉시 <u>문화재청장</u> 및 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장에게 별지 제1호서식에 따라 그 신고서를 제출하여야 한다.	제10조(지표조사 착수신고서 제출) ----- ----- ----- 국 <u>가유산청장</u> ----- ----- -----.
제11조(지표조사 보고서 작성의 원칙) ①·② (생략)	제11조(지표조사 보고서 작성의 원칙) ①·② (현행과 같음)

③ 지표조사 보고서에는 영 제7조제1항에 따른 문화재 보존 조치를 명할 수 있도록 조사기관의 공식의견 및 관련 증빙 자료가 충실히 포함되어야 한다.

제13조(지표조사 보고서의 내용에 관한 책임) ① 지표조사를 수행한 조사기관(대표자, 조사단장, 책임조사원을 포함한다)은 그 보고서의 내용에 관하여 최종적인 책임을 지며, 다음 각 호의 사례가 발생치 않도록 유의하여야 한다.

1. 사업예정부지 또는 주변지역의 지정문화재를 보고서에서 누락

2. ~ 6. (생략)

7. 기타 불성실한 조사로 문화재 보호의 적정성을 저해

② (생략)

제14조(지표조사 보고서의 제출)

① 건설공사의 시행자는 지표조

③ -----
----- 국가유산 보존 조치 -----

-----.

제13조(지표조사 보고서의 내용에 관한 책임) ① -----

-----.

1. -----
-- 국가지정문화유산, 시·도 지정문화유산, 문화유산자료 및 천연기념물, 명승, 시·도자연유산, 자연유산자료(이하 “지정유산”이라 한다)-----
--

2. ~ 6. (현행과 같음)

7. ----- 국가유산 -----

② (현행과 같음)

제14조(지표조사 보고서의 제출)

① -----

사 보고서를 조사기관으로부터 제출받은 즉시 문화재청장과 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장에게 다음 각 호의 서류와 함께 지표조사 보고서를 제출하여야 한다.

1. 2. (생략)

② 문화재청장은 건설공사의 시행자가 부득이한 사유로 제1항에 따라 지표조사 보고서를 제출할 수 없는 경우에는 그 지표조사를 수행한 조사기관으로 하여금 그 지표조사 보고서를 제출토록 할 수 있다.

③ 지표조사 보고서를 제출할 때에는 인쇄본 3부(문화재청, 광역지방자치단체, 기초지방자치단체 각 1부)와 전산파일(PDF)을 함께 제출하여야 한다.

제15조(지표조사 보고서의 공개)

① 문화재청장은 지표조사 보고서를 학술연구 또는 공공의 목적을 위하여 문화재공간정보서비스 등 인터넷을 통하여 그 내용을 일반에 공개할 수 있다.

② (생략)

----- 국가유산청장-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

② 국가유산청장-----

-----.

③ -----
-----국가유산청-----

-----.

제15조(지표조사 보고서의 공개)

① 국가유산청장-----

----- 국가유산공간정보서비스 -----
-----.

② (현행과 같음)

제16조(지표조사 보고서의 보완)

건설공사의 시행자는 문화재청장 및 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 지표조사 보고서의 보완·조정이 필요하다고 판단하여 요청할 경우에는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제17조(협의절차) ① 법 제8조의

매장문화재 유존지역에서 영 제6조제1항에 따른 개발사업을 하려는 자는 그 건설공사의 인·허가를 받기 전에 문화재청장과 협의하여야 한다. 다만 사업 면적이 4천제곱미터 이하인 경우에는 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.

② 협의과정에서 건설공사의 시행자는 매장문화재 유존지역의 보호 방안 및 그 건설공사의 내역 등에 관하여 의견을 제시할 수 있으며, 문화재청장 또는 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장은 매장문화재 유존지역에 대한 보호방안, 보존 조치 이

제16조(지표조사 보고서의 보완)

----- 국가유산
청장 -----

-----.

제17조(협의절차) ① -----

매장유산 유존지역-----

----- 국가유산청장 -----

-----.

② -----

----- 매장유산 유존지역-----

----- 국가유산청장 -----

----- 매장유산 유존지역-----

행시 소요되는 비용 및 기간 등
의 상세한 정보를 제공하여야
한다.

제18조(문화재 보호에 필요한 조

치 명령) ① 문화재청장 또는
해당 지역을 관할하는 지방자치
단체의 장은 건설공사의 시행자
가 사업계획 변경 등에 동의하
거나, 매장문화재 유존지역의
가치를 고려하여 그 지역을 보
호해야 할 필요성이 큰 경우에
는 사업계획의 변경 등을 명할
수 있으며, 필요한 경우 지방자
치단체의 장은 건설공사의 인·
허가를 하지 아니할 수 있다.

② 지방자치단체의 장이 매장문
화재 유존지역의 보호방안을 마
련하는 경우에는 영 제6조제5항
에 따른 관련 전문가 두 명 이
상의 의견을 청취하여야 한다.
이 경우 관련 전문가는 서로 다
른 기관에 소속된 사람이어야
한다.

제19조(문화재 보존에 필요한 조

치 명령) ① 문화재청장은 제17
조에 따른 협의 결과 건설공사

----.

제18조(국가유산 보호에 필요한

조치 명령) ① 국가유산청장 --

--- 매장유산 유존지역-----

-----.

② ----- 매장유
산 유존지역-----

-----.

제19조(국가유산 보존에 필요한

조치 명령) ① 국가유산청장--

의 시행자가 매장문화재 유존지역에서 건설공사를 시행하고자 할 경우에는 영 제7조제1항에 따른 문화재 보존에 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지역을 관할하는 지방자치단체의 장은 필요하다고 인정하는 경우 영 제6조제5항에 의한 매장문화재 관련 전문가 2명 이상의 의견을 들어 문화재 보존에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 관련 전문가는 서로 다른 기관에 소속된 사람이어야 한다.

1. 매장문화재 유존지역에서 시행하는 사업면적 4천제곱미터 이하인 건설공사

2. 지방자치단체장이 명한 지표조사 결과에 대한 문화재보존에 필요한 조치명령

③ 지방자치단체의 장이 제2항에 따른 문화재 보존에 필요한 조치를 명한 경우에는 즉시 그 내역을 문화재청장에게 통보하여야 한다.

----- 매장유산 유존지역-----

----- 국가유산 -----

② -----

----- 매장유산 -----

국가유산-----

1. 매장유산 유존지역-----

2. -----

----- 국가유산-----

③ -----

----- 국가유산-----

-- 국가유산청장-----

제20조(문화재 보호 조치 등의 재협의) 건설공사의 시행자는 제18조 또는 제19조에 따라 문화재청장 또는 지방자치단체의 장으로부터 명받은 문화재 보호 또는 보존에 필요한 조치 명령의 내용에 관하여 사업계획 변경 등으로 재협의가 불가피한 사유가 발생한 경우에는 관련 증빙서류를 첨부하여 재협의를 요청할 수 있다.

제21조(문화재 보존 조치의 이행)

① 건설공사의 시행자는 제19조에 따른 문화재 보존에 필요한 조치를 명받은 경우 해당 건설공사를 착수하기 전에 이를 이행하여야 한다.

② 건설공사의 시행자는 문화재 보존 조치의 유형에 따라 조사기관 및 관련 전문기관에 위탁하여 이행할 수 있다.

③ 문화재 보존 조치의 유형 중 참관조사, 발굴조사의 경우의 그 비용은 매장문화재 조사용역 대가의 기준을 적용한다.

제22조(문화재 보존 조치 결과보

제20조(국가유산 보호 조치 등의 재협의) -----
----- 국가유산청장 -----
----- 국가유산-----

-----.

제21조(국가유산 보존 조치의 이행) ① -----
----- 국가유산-----

-----.

② ----- 국가유산-----

-----.

③ 국가유산-----

----- 매장유산 -----
-----.

제22조(국가유산 보존 조치 결과

고) ① 건설공사의 시행자는 제 21조에 따라 보존 조치를 이행 완료한 날부터 20일 이내에 그 결과를 조사기관 또는 관련 전문기관으로부터 관련 자료를 제출받아 문화재청장 및 해당 지역을 관할하는 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

② 문화재 보존 조치의 유형이 표본조사, 시굴조사, 발굴조사인 경우 조사기관은 다음 각 호의 서류를 건설공사의 시행자에게 제출하여야 한다.

1. 문화재 보존 조치 결과보고서

2. 3. (생략)

제23조(조사기관의 등록) 문화재청장은 규칙 제14조에 따른 육상지표조사기관 또는 수중지표조사기관 등록 신청서가 제출된 경우 그 등록기준의 충족여부를 확인하기 위하여 담당 공무원으로 하여금 현장조사를 실시하게 할 수 있으며, 신청인에게 조사기관에 관한 추가적인 자료 제출을 요청할 수 있다.

보고) ① -----

---- 국가유산청장 -----

-----.

② 국가유산-----

-----.

1. 국가유산 보존 조치 결과보고서

2. 3. (현행과 같음)

제23조(조사기관의 등록) 국가유산청장-----

-----.

제24조(인력 또는 시설 현황 보고) 조사기관은 규칙 별표 4에 따른 등록기준 사항인 인력 및 시설 현황을 매년 1월말까지 별지 제2호 서식에 따라 문화재청 장에게 보고하여야 한다.

제26조(전자적 업무처리) ① 이 규정에 따라 이루어지는 모든 업무는 문화재청에서 개발하여 보급하는 문화재 전자행정 시스템과 문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템을 통하여 처리하는 것을 원칙으로 한다.

② 문화재 전자행정 시스템과 문화재 GIS 통합 인트라넷 시스템을 통하여 제출, 신청, 승인, 통보하는 서류 및 자료는 일반문서와 동등한 효력을 갖는 것으로 본다.

제27조(재검토기한) 「문화재청장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다

제24조(인력 또는 시설 현황 보고) -----

----- 국가유산
청장-----.

제26조(전자적 업무처리) ① ----

---- 국가유산청-----
----- 국가유산 전자행정 시스템과 국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템-----
-----.

② 국가유산 전자행정 시스템과 국가유산 GIS 통합 인트라넷 시스템-----

-----.

제27조(재검토기한) --국가유산
청장-----

그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	----- -----.
--------------------------------------	-------------------------

**천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한
행위
신·구조문대비표**

현행	개정안
「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>현상변경 행위</u>」 「문화재보호법」 제35조, 제82조 동법 시행령 제21조의3 제2호, 제4호 및 제6호의 규정에 의한 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>현상변경 행위</u>」를 다음과 같이 일부 개정하여 고시합니다. 1. 고시명 : 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>현상변경 행위</u>」 2. 고시내용 가. 내용 ○ 문화재보호법 제25조에 따라 ----- 경미한 현	「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 행위」 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제17조, 제62조, 동법 시행령 제28조 제1항 제1호 다목, 제3호, 제5호의 규정에 의한 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>행위</u>」를 다음과 같이 일부 개정하여 고시합니다. 1. 고시명 : 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>행위</u>」 2. (현행과 같음) 가. 내용 ○ 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제11조 및 제12조

상변경 행위

나. 관련근거

- 문화재보호법 제35조, 제82조
문화재보호법 시행령 제21조
의3 제2호, 제4호 및 제6호

다. 적용범위

- 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 동고시 범위 내에 해당하는 행위에 대하여는 문화재청에 현상 변경 허가 등 신청 없이 자체적으로 허가 또는 변경허가를 할 수 있음

라. 재검토기한

- 문화재청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 3월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

마. 기존 고시의 폐지 : 천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 현상변경 행

에 따라 ----- 경
미한 행위

나. 관련근거

- 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 제17조, 제62조, 동법 시행령 제28조 제1항 제1호 다목, 제3호, 제5호

다. 적용범위

- 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장은 동고시 범위 내에 해당하는 행위에 대하여는 국가유산청에 허가 등 신청 없이 자체적으로 허가 또는 변경허가를 할 수 있음

라. 재검토기한

- 국가유산청장은-----

-----.

마. 기존 고시의 폐지 : -----

-----(문화재청 고
시 제2024-44호, 2024.3.1.)

위(문화재청 고시 제 2023-18호, 2023.2.7.)는 폐지한다. 3. 시행일: <u>관보고시일</u> 붙임 : 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>현상변경 행위</u>」	는 폐지한다. 3. 시행일: 2024.5.17. 붙임 : 「천연기념물·명승의 지정(보호)구역 및 역사문화환경 보존지역 내 경미한 <u>행위</u>」
--	---